

Fichas O-P:

- 1) O'NEILL VELÁZQUEZ, Heber Eduardo
- 2) OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro
- 3) PELÚA PEREIRA, José Luis
- 4) PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino
- 5) PEREIRA GASAGOITE de PELÚA, Renée
- 6) PRIETO GONZÁLEZ, Ruben

O'NEILL VELÁZQUEZ, Heber Eduardo¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1-347.670-3.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 30.06.1954.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Repartidor de Vinos de la Bodega Crespi (en Argentina).

Alias:

Militancia: Juventud Peronista.

Detención

Fecha: 18.01.1977.

Lugar: En la vía pública, en el trayecto de su reparto de vino, en una plaza ubicada entre las calles Estomba y Montenegro, barrio La Paternal, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora: Aproximadamente 18.00 hs.

Reclusión: Comisaría N° 39; luego es trasladado al centro clandestino de detención “Pozo de Quilmes”. Finalmente, el 18.02.1977, en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas, es conducido al centro clandestino de detención “El Vesubio”. Allí también es vista la esposa de su tío, Elba Lucía Gándara Castroman, también secuestrada.

Circunstancia:

Testigos: Celmar Alves Heredia y Felipe Camejo (detenidos junto a él), Estela Salaverry.

Testimonios: Testimonio de Celmar Alves ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), en París (08.08.1978): (...) *Momentos más tarde Eduardo O'Neil es liberado, se le entregan objetos personales y se le hace firmar el libro de salidas. Luego es llevado a un calabozo donde se lo escucha gritar momentos después: “no firmen ningún tipo de papel, esto es una trampa, no van a ser liberados”. Al escucharlo, los guardias entran en su celda y comienzan a golpearlo (...).*

Atribuido a: Policías uniformados pertenecientes a la Seccional N° 39 de la Policía Federal. Según Circular N° 12 del SIJAU, la Seccional estaba a cargo del Comisario Carvallo.

Casos conexos: Detención y desaparición de Elba Lucía Gándara Castroman.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 00.04.1977.

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

¹ Legajo COMIPAZ N° 151.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

APELLIDOS Y NOMBRES: O'NEIL VELÁZQUEZ, Heber Eduardo.- (1).

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE

CÉD. DEL INTERIOR SERIE NRO.220564

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS: Oriental, nacido el 30.06.54.- (1)

(1) Extraído del Asunto N° 8-2-9-27.- Lbm.-

ANTECEDENTES

24/X/978: Con fecha 15 de agosto de 1978 su padre Sr. Heber Germán O'Neil García denuncia su desaparición ante el Sr. Ministro de RR.EE hecho ocurrido el día 20 de enero de 1977 en la Rep. Argentina fecha en que fuera detenido y hasta la fecha no se pudo saber sobre su paradero. Ver Cpta. de Asuntos N° 8-2-9-27.- Lbm.- 30/10/978: "Compañero", periódico del P.V.P N° 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título "donde están?", figura en una nómina de uruguayos vistos en prisión en Buenos Aires, en fecha 18/1/77.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 1/12/978: Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" de setiembre de 1978; denuncia la desaparición del titular como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.- ach.- 6/XII/978: Según Oficio Confidencial N° H3 – 2/978 (2255), de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, fechado en Buenos Aires el día 17/X/978, se informa con referencia a télex A/335 P, donde solicita realizar gestiones tendientes a ubicar el paradero del titular.- Sobre el particular se informa lo siguiente: con fecha 14/IV/977, mediante nota "SIC dbpd 832", de la División Búsqueda de personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina comunicó al Consulado de Distrito de la República en ésta que: "el día 21/I/977 fue procesado por actividades subversivas" infracción Ley N° 20840 con intervención Consejo de Guerra Estable N° 1, remitido a disposición del mismo el día 28/I/977".- Se requirió información al Comando del Primer Cuerpo del Ejército, respondiendo: "En mi carácter de Presidente del Consejo de Guerra Especial Estable N°1/1, tengo el agrado de dirigirme al Sr. Cónsul a los efectos de informarle que en este Consejo de Guerra, no existe ningún antecedente relacionado con el ciudadano uruguayo Heber Eduardo O'NEIL VELÁZQUEZ, de acuerdo a lo solicitado por nota N° 432/978 de fecha 18/V/978".-

HOJA N° 2

De la respuesta, surge una clara contradicción en la información recabada, ante lo cual se continuará la investigación.- Ver Asunto N° 14 -4 - -158 (folio N° 10).-ni.- 27/XII/78. Panfleto clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY": su nombre aparece en una nómina de personas desaparecidas en la Argentina que estarían con vida. Ver asunto N° 2-4-3-225.-jom.- 6/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" N° 22 de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" y que habrían sido ubicados en prisiones argentinas.- Ver asunto NI 2-4-3-237 (folio N° 8).-jom.- 10/11/979: (Boletín informativo N° 3 de octubre de 1978 Amnistía Internacional).- Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina desde diciembre de 1977.- ASUNTO 2-4-7-14.-apm.- 15/XI/979: Referente a la anotación precedente, ídem según crónica de Amnesty International (en francés), de noviembre/78.- ASUNTO 1-4-11-42.- apm.- 22/11/79: Ampliando anotación del 6/12/78, y según Of. Nro.308 del 28/3/79, del Dpto. de Servicios de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones, por información proporcionada por Interpol Bs. Aires, se establece que el titular fue detenido en Buenos Aires, con otras 2 personas, confesándose autor de asaltos a camiones repartidores de vino en la zona Sur de Buenos Aires, utilizando una pistola cal.11.25 y un revólver calibre 32 largo, las que después fueron identificadas como pertenecientes a la banda de delincuentes "Montoneros". En

² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

consecuencia de ello se instruyeron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional 20840 (Ley de Seguridad del Estado), con intervención del Área IIIa. del Ejército Argentino, lugar donde fue remitido el 28/1/77, desconociéndose

HOJA N° 3

otras referencias con respecto al causante. ASUNTO N° 1-1-18-83.- jom.- 20/11/979: En boletín informativo de "Amnistía Internacional", correspondiente al mes de octubre/78, año 1 N° 3; bajo el título "Campañas de Apelación", sub-título "Uruguayos desaparecidos en la Argentina", publica una Nómina de ciudadanos uruguayos que fueron "secuestrados" y aparecieron en Uruguay, o que han desaparecido en la Argentina desde el mes de diciembre de 1977.- Ver ASUNTO 2-4-7-58.- cdif.- 11/IX/980: "URUGUAY: un campo de concentración?", título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya pág. 110, figura en una nómina de desaparecidos y vistos en prisiones Argentinas. Ver BULTO 306.- cdif.- 25/IX/980: Ampliando la anotación precedente, en el mismo libro pág. 220-, figura en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA.- (Bulto 306) 4/10/980: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina. Se establece que su desaparición se produjo el 18/1/77. La mencionada nómina titulada "uruguayos desaparecidos", le había sido enviada en forma anónima bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda", sita en la calle Bogotá entre Prusia y Viacaba (Cerro).- Ver Memorándum N° 277/80 del D -2 DNII fechado el 16/7/80; en ASUNTO 2-1-18-113.- lac.- 4/11/980: En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79, pág.6; figura como "desaparecido" en Argentina el 18/1/77.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.- 15/11/980: Mencionado en una nómina de uruguayos detenidos en la Argentina, sometidos a apremios físicos y de quienes no se ha tenido más información (Boletín "Los desaparecidos" de mayo 1979).- ASUNTO 2-1-19-215.- apm.-

HOJA N° 4

26/7/982: "El Día" del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido: 18/1/77.- ASUNTO 24-1- -245.- apm.- 2/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D - II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.-

ABRIL 1983. REVISADO R 39.

29/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.-

DICIEMBRE 1988 REVISADO R 49.

22/VI/995: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- -5.- RBA.- 04/09/995: IDEM a la anotación que antecede en LA REPUBLICA del 01-04-995, Pág.03.- REV. 1999 N° 160.

1-1-18-83

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
"SECRETARÍA"

"AÑO DEL SEQUISCENTENARIO DE LA POLICÍA"

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN Nro. 11/979

Montevideo, 28 de agosto de 1979.-

I.- EVALUACIÓN: A-1

II.- TEMA: Sedicioso uruguayo detenido y procesado en Argentina

III.- TEXTO: Se transcribe a continuación el Oficio Nro. 308 del Dpto. de Servicios de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones:- "Montevideo, 28 de marzo de 1979. Oficio Nro. 308. Señor Director Nacional de Información e inteligencia. Cúmplame llevar a su conocimiento a los fines

que estime pertinente, que con fecha 29 de octubre ppdo., la persona Ever Germán O'NEILL GARCÍA, oriental, casado de 48 años de edad, domiciliado en Pasaje B Nro. 1144 (Secc. 19ª Policía) solicitó a esta Policía averiguar el paradero de su hijo Heber Eduardo O'NEILL VELÁZQUEZ, oriental, soltero, de 24 años de edad, quien en el año 1973 se había ausentado para la ciudad de Buenos Aires. Solicitada la cooperación internacional por medio de INTERPOL, en la fecha se recibió el mensaje postal Nro. 856 proveniente de INTERPOL-Bs. Aires que dice lo siguiente: "Respecto al llamado Heber O'NEILL VELÁZQUEZ, llevo a su conocimiento que el causante ingresó detenido en la Comisaría 39ª. El día 22 de enero de 1977 a la hora 01.00, conjuntamente con dos connacionales con su debida identificación. Interrogados, terminaron por confesar que se dedicaban a asaltar camiones repartidores de vino en la zona sur de Buenos Aires, utilizando una pistola cal. 11.25 y un revólver calibre 32 largo. Secuestradas las armas, se llegó a determinar que las mismas se hallaban identificadas con una cinta adhesiva como pertenecientes a la banda de delincuentes subversivos "Montoneros", a la cual pertenecía el precitado y sus dos secuaces. En virtud de ello, se instruyeron las correspondientes actuaciones por infracción a la Ley Nacional 20840 (Ley de Seguridad del Estado), con intervención del Área IIIa. del Ejército Argentino, lugar donde fue remitido el 28 de enero de 1977 a las 17.30'; desconociéndose otras referencias con respecto al causante. Fin IP / BUENOS AIRES".- Saluda a Ud. atentamente –sigue firma: Comisario José L. Márquez. Jefe Dpto. de Vigilancia.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES.I.D.

Fs: 1

Ficha patronímica 109611

Confeccionada el 9.1.82

Apellidos y Nombre: O'NEIL VELÁZQUEZ, Eduardo

Documentos:

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios:

Fs: 2

Fecha Documentos

15.12.81 Doc. 10371

Antecedentes a registrar

Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD)

14/6/82 – 15968

– Ídem. doc. anterior, aportando fecha de desaparecido: 18/1/77. Eval: F-6

8.10.83 – 30855/3

– Indica ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1 (MB)

5.1.84 Doc. 33092/001

Indica ídem. Docs. 10371 y 15968 aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1(PS)

08.3.984 – 383/80 Pág. 006 y 014

– Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico

³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 294_37 a 294_39.

“COMPAÑERO” del PVP del mes de Setiembre de 1979. En dicha publicación se establece que fue detenido junto a Celmar ALVES HEREDIA y Felipe CAMEJO, ambos de nacionalidad uruguaya, en una plaza ubicada en las calles Estomba y Montenegro, en el barrio Paternal de Buenos Aires, el 18 de Enero de 1977. El motivo de sus detenciones fue el de averiguación de antecedentes, para lo cual fueron trasladados a la Seccional 39 por un patrullero de la Policía federal. Según testimonio de Celmar ALVES HEREDIA que fuera

Fs: 3

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

liberado y actualmente se encuentra en Europa, dice que fueron puestos en un calabozo e incomunicados. A las 24 horas un Oficial le comunica al causante que está en libertad; se le entrega los efectos personales y firma el libro de salida, siendo posteriormente llevado al calabozo e incomunicado. Fueron torturados durante 20 días en la Comisaría No. 39. Las autoridades argentinas niegan a sus familiares tenerlo detenido y le muestra el libro de salida donde consta su firma el 20 de Enero de 1977. Eval: B-2 (CC)

15.3.984 – 8401372 Pág. 001

– 29/FEB/984 Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 18/ENE/977. Eval: A-2 (CC)

Observaciones

21.01.1977. República Argentina. Primer Cuerpo del Ejército Argentino. Consejo de Guerra Estable N° 1. Es procesado por “actividades subversivas”, infracción Ley de Seguridad del Estado N° 20840.

28.01.1977. República Argentina. Ejército-Área III. Es remitido en esta fecha quedando a disposición de las autoridades militares del Área.

28.03.1979. Jefatura de Policía de Montevideo. Dirección de Investigaciones. Servicios de Vigilancia. Oficio N° 308. Por información proporcionada por la Oficina de INTERPOL Buenos Aires, se establece que fue detenido el 22.01.1979 y alojado en la Comisaría 39ª con otras 2 personas integrantes de la organización peronista “Montoneros” acusados de realizar robos armados a camiones repartidores de vino en la zona sur de Buenos Aires. Fue remitido el 28.01.1977 a las 17.30’ al Área III del Ejército argentino, desconociéndose otras referencias posteriores.

21.04.1977. República Argentina. El Consulado uruguayo informa que averiguaciones realizadas en la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal determinan que fue detenido y procesado por “actividades subversivas” por el Consejo de Guerra Estable N° 1, y remitido a disposición del mismo el 28.01.1977. Los detenidos junto a él se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo en la Unidad Carcelaria N° 2 “Villa Devoto”.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Francia. París. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).

Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas.

República Argentina. Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

07.03.1977. República Argentina. Consulado uruguayo.

21.04.1977. República Argentina. Consulado uruguayo⁴.

Buenos Aires, 21 de abril de 1977

Señor Cónsul General de la República

Ministro Consejero Don Alfredo Manini Terra

(...)

Al respecto, llevo a su conocimiento que a requerimiento de esta Oficina Consular, la Policía Federal Argentina –División Búsqueda de Personas Desaparecidas– por nota “SIC dbpd N°832” de fecha 14 del corriente, hace saber: “Acorde a su pedido se practicaron diligencias investigativas al respecto, determinándose que los primeros cuatro nombrados se encuentran detenidos en UNIDAD CARCELARIA N° 2 (DEVOTO) a disposición del PODER EJECUTIVO NACIONAL, según Decreto 702 del 15-3-77, habiendo sido previamente procesados por INFRACCIÓN Ley N° 20.840 “Actividad Subversiva” con intervención del CONSEJO DE GUERRA ESTABLE N° 1.

Respecto a O’NEIL VELÁZQUEZ, el 21-1-77 fue procesado por “ACTIVIDADES SUBVERSIVAS”, INFRACCIÓN LEY N° 20.840, con intervención CONSEJO DE GUERRA ESTABLE N° 1, remitido a disposición del mismo el 28-1-77.

Reitero al señor Cónsul General las seguridades de mi más distinguida consideración.

ARISBEL AROCHA

Cónsul

17.10.1978. República Argentina. Embajada del Uruguay.

15.03.1979. Embajador uruguayo en Argentina a Ministro de RR.EE.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina⁵

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades

⁴ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico.

⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención. (...).

Con respecto a:

O' NEILL VELAZQUEZ Heber Eduardo: Fecha de la desaparición: 18/1/77. Nota de reclamación: 15/8/78.

Con fecha 14 de abril de 1977, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina comunicó al Consulado de Distrito de la República que: "O'Neill Velázquez, el día 21/1/77 fue procesado por "actividades subversivas" infracción ley N° 20840 con intervención Consejo de Guerra Estable N° 1, remitido a disposición del mismo el 28/1/77"

A instancias de los familiares se requirió con fecha 16 de mayo de 1978, sobre el lugar de detención al Comando del Primer Cuerpo del Ejército. Se informó por parte del Presidente del Consejo de Guerra N°1/1 que no existía ningún antecedente relacionado con el mencionado ciudadano.

En base a la contradicción que surge de estas informaciones se indagó por el Consulado de la República acerca de la real situación del presunto desaparecido. A ese respecto se recibió un Oficio del Director General de Seguridad Interior del Ministerio del Interior de 26/2/79 que establece que no se registran antecedentes y que no está ni estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. (...)

Denuncias

República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

08.03.1977 República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Juzgado Federal N° 3, Secretaría N° 8. Es citado a varios careos el Comisario Carballo, jefe de la Comisaría N° 39. No se presenta.

15.08.1978. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Su padre denuncia su desaparición ante el Canciller.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Actor N° 3655, Legajo N° 3782.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiria, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 78.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 158. Tomo VII, Fojas 1408.

Respuestas del Gobierno uruguayo

14.04.1977. República Argentina. Policía Federal. División Búsqueda de Personas. Nota SIC dbpd 832. Comunica al Consulado de Uruguay su procesamiento por un Consejo de Guerra.

18.05.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Consulado General. Requisitoria de información ante las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército. Respuesta negativa del Presidente del Consejo de Guerra Especial Estable N° 1/1.

17.10.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Oficio confidencial N° H3-2/978 (2255).

Se informa con referencia a télex A/335P de la Cancillería uruguaya la respuesta de la Policía Federal, División Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más – sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior –, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo HEBER EDUARDO O'NEIL VELÁZQUEZ (C.I. 1.347.670-3), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten asumir que:

- 1. Fue detenido el día 18 de enero de 1977, durante el recorrido habitual del reparto de la bodega en la que trabaja, en una plaza ubicada en la calle Estomba y Montenegro, en el barrio de La Paternal, de la ciudad de Buenos Aires, en un procedimiento efectuado por personal de la Seccional 39 de la Policía Federal que fue registrado como oficial.*
- 2. Estuvo detenido en los centros clandestinos de detención QUILMES –hasta el día 18 de febrero de 1977- y EL VESUBIO.*
- 3. En EL VESUBIO estuvo, en muy mal estado, hasta mediados de abril de ese año.*

Declaratoria de ausencia

02.02.1995. República Argentina. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1. 271.825-3.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 29.06.1953.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Empleado de la Imprenta “Alumer”, Tellier N° 2500, Mataderos, Buenos Aires, Capital Federal (en Argentina).

Alias: Anteojitos, El Flaco.

Militancia: Sindicato de Gráficos Argentinos.

Detención

Fecha: 05.06.1978.

Lugar: En la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 12 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “El Banco”.

Circunstancia: Fue abordado por personas de civil en la estación del ferrocarril e introducido por la fuerza en un vehículo que parte sin destino conocido.

Testigos: Hebe Cáceres, Horacio Cid de la Paz, Óscar Segredo González (detenidos). María Cristina Caija (esposa).

Testimonios: Testimonio de María Cristina Caija (esposa) ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) (24.08.1984): *El día 5 de junio de 1978 mi esposo, Raúl Pedro Olivera Cancela, salió de casa para dirigirse como lo hacía habitualmente a su trabajo. El medio de transporte que usaba era el Ferrocarril Sarmiento. A la hora de costumbre, por la noche, no regresó, pero una persona que dijo ser compañero de viaje habitual de mi esposo me informa que: “personas de particular que lo esperaban a la llegada en la Estación Liniers, luego de golpearlo lo llevaron en un automóvil”. Luego de este hecho no supe más nada de él, hasta leer el informe presentado ante Amnesty por Cid de La Paz y Carlos González donde lo daban por presumiblemente muerto (...).*

Testimonio de Hebe Cáceres ante Amnistía Internacional en España (13.02.1984)⁷: *El lunes 5 de junio de 1978, a las 12 horas del mediodía, al ir a encontrarme con Raúl Olivera en la estación de ferrocarril de Liniers en la ciudad de Buenos Aires, observo que un grupo de hombres vestidos de civil y sin arma a la vista, golpean a un hombre y lo tiran al suelo. Seguidamente lo levantan, le ponen esposas y lo conducen a través del andén, justo delante mío, a las escaleras que bajan por el mismo. El hombre que se llevaban era Raúl Olivera (...). En la madrugada del 6 de junio (...) fui interceptada (...)*

por una furgoneta de la que bajó un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados, que después de bajarme del coche y cachearme, me metieron en la parte de atrás de la furgoneta (...). Al llegar al lugar de destino (...), siempre con los ojos vendados, me condujeron a través de algunos pasillos que estaban guardados por rejas o puertas (...). Al cabo de los días (...) pude enterarme de quienes eran mis vecinos de celda. A la izquierda, estaban los hermanos Pablo

⁶ Legajo COMIPAZ N° 216.

⁷ Ídem.

Daniel y Rafael Arnaldo Tello, Hernán Ramírez y “Melena”; a la derecha, Fernando Díaz (...). Enfrente, Elsa Martínez (...). Al lado de la de ellas estaba la celda que ocupaba Raúl Olivera con otro muchacho (...).

Atribuido a: Fuerzas de Tareas Especiales, dependientes del Primer Cuerpo del Ejército argentino.

Casos conexos: Su detención fue vinculada a la de otras dieciocho personas, de las que quedaron detenidas cinco ciudadanos argentinos y dos uruguayos. Estos uruguayos eran: Fernando Díaz de Cárdenas y Edison Óscar Cantero Freire, también desaparecidos.

Desaparición

Traslado: Probablemente trasladado junto a otros dos ciudadanos uruguayos detenidos junto a él: Fernando Díaz de Cárdenas y Edison Cantero Freire. Destino final sin determinar.

Fecha: A mediados de 07.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: El Mayor del Ejército argentino Minicucci quién era el responsable del centro clandestino de detención “El Banco”.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁸.

APELLIDOS Y NOMBRES: OLIVERA CANCELA, Raúl (1).

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. DE ID. INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS: uruguayo, de 25 años de edad (978) (1)

Ext. de Folleto “Cadena Mundial de Inf. y Solidaridad con Uruguay”.

ASUNTO 2-4-3- - 194.

ANTECEDENTES

26/10/978: En Folleto titulado “Cadena Mundial de Inf. y Solidaridad con Uruguay” posiblemente proveniente del Exterior, se informa que el titular fue detenido por Fuerzas especiales de militares uruguayos, en colaboración con sus colegas argentinos, el 15/6/978 en la Estación “Liniers” en Bs. As.- Ver ASUNTO 2-4-3- - 193.- ewpp.- 23/11/978: Ídem, anotación anterior; en el folleto clandestino “Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay”.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.- ach.- 1/12/978: Boletín clandestino “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” de Setiembre de 1978; denuncia la desaparición del titular como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.- ach.- 28/XII/78.- En el panfleto “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” de octubre de 1978 figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estarían con vida.- Ver Asunto N° 2-4-3-225.- jom.- 6/III/79: Boletín “Desde Uruguay” N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en Argentina.- Ver asunto N° 2-4-3-237, (folio N° 8).- jom.- 14/8/79: Ídem anotación anterior 26/10/78, en el folleto clandestino “Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay”. Ver Asunto N° 2-4-3-213. eb. 15/IX/980: “URUGUAY: un campo de concentración?”, Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 112 figura como desaparecido en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306. cdif.- 8/10/980: Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 5/6/78.-

⁸Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro.- (Memorándum N° 227/980 del Depto. N° 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.- lac.- 07/11/1980: En Boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6: figura como “desaparecido” en Argentina el 5/6/78.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ed.- 28/7/982: “El Día” del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido: 5/6/78.- ASUNTO 24-1-245.- apm.- 9/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.- 29/12/982: Por P. de N. de la DNII 359 del 25/12/82 se informa que estaba casado con María Cristina Cajiga Llera.- apm.-

ABRIL 1983 REVISADOR 38.

30/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-122.- ges.-

DICIEMBRE 1988 REVISADOR 28.

22/6/95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1 - - - 5. gma.- REV. 1999 N° 160.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁹.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha patronímica 109612

Confeccionada el 13.1.82

Apellidos y Nombre: OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro

Documentos:

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios: Casado

Fs: 2

Fecha	Documentos
15.12.81	– Doc. 10374

Antecedentes a registrar

– Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1

14/6/82	– Doc. 13968
---------	--------------

– Indica lo mismo que Doc. anterior, aportando fecha de Desaparecido: 5/6/78 y visto en Centro de Detención Argentino. Eval: F-6

24.7.82	– 17100
---------	---------

– Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114” figura el causante como “desaparecido” el 5/6/78

03.08.82 -	--- -
------------	-------

Se hizo Memo. (A) para Sr. Director S.I.D.

9 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 294_040 a 294_043.

8.10.83	– 30855/14	– Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1
5.1.84	– Doc. 33092/001	– Indica ídem. Docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1
12-3-84	– 0383/80 Pág. 006	– Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “COMPAÑERO” del PVP del mes de Setiembre de 1979, señalándose el 05/JUN/76 (sic) como fecha de su “desaparición”. Eval: B-2 (CC)

Fs: 3

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
16.3.84	- 8401372 Pág. 001	– 29/FEB/84 según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 05/JUN/78.
24.4.984	– 8402539 Pág. 004	– 11/ABR/984 En la edición del Semanario “BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: detenido el 5-6-78 en la Estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento. Su caso está vinculado con actividades gremiales, en una imprenta. Visto en prisión clandestina. Eval: A-2 (CC)
4/5/84		– (con un sello fue impreso el siguiente texto) D. 11941/82 Pág. 3667 POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.- Eval: A-1

Fs: 4

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
4/5/84	– 8402347/1	– “BÚSQUEDA” 4.4.84 En su edición de la fecha y dentro de un informe especial titulado “Los uruguayos desaparecidos en la Argentina” menciona al causante como “secuestrado” el 5.6.78 reproduciendo declaraciones de su esposa Cristina sobre la “escala de valores de los secuestradores”. Según expresa esta, el titular estuvo detenido en el “pozo del BANCO”, situado al lado de la Brigada de Güemes. (OO) Ind. 2

Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA S2)

INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN

OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro.

1. FICHA DE EMINT N° 524.439 (SEGUNDA DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA)
2. FICHA S2 FUSNA S/N

3. CARPETA P.C. N° 2252

OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro.

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 29/06/53

Cédula de Identidad: 1.271.825.

Dirección: No se registra.

Profesión: Imprenta ALUMER Bs. As.

Cónyuge: No se registra.

CRONOLOGÍA

21/08/78 Según declaraciones (...) en 1974 era el secretario de Propaganda de la Agrupación Tráfico del Seccional GRIMAU del PC (S-2 FUSNA) (P.C. 2252)

Noviembre 1978 Se reclama su libertad (Boletín CNT)

20/06/79 Anotaciones que registra en la DNI (P.C. 2252)

26/10/78 En folleto titulado Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay, posiblemente del exterior, se informa que el titular fue detenido por fuerzas militares uruguayas, en colaboración con sus colegas argentinos el 16/06/78 en la estación LINIERS en Bs. As. (P.C. 2252)

23/11/78 Ídem anotación anterior, en el folleto clandestino Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay. (P.C. 2252)

01/12/78 Boletín clandestino Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de setiembre de 1978, denuncia la desaparición del anotado como secuestrado en la República Argentina. (P.C. 2252)

28/12/78 En el Panfleto Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de octubre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estaría con vida. (P.C. 2252)

06/03/79 Boletín "DESDE URUGUAY" N° 22 de nov.78 figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina (P.C. 2252)

22/07/82 Una denuncia de su desaparición el 05/06/78 en la República Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (Prensa "El Día") (P.C. 2252)

14/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (Prensa "El Día") (P.C. 2252)

OLIVERA CANCELA Raúl Pedro

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

Documentos C.CC.I 1.271.825

Domicilio:

Teléfono Seccional Policiales

Lugar y Fecha de Nacimiento: Mdeo. 29/6/953.

Profesión

Ocupación: Imprenta ALUMER (Tellier al 2500) Bs. As.

Otras Actividades

Actuación

Ideología

Situación Económica Capital Aprox. Vehículo

Raza Estatura Peso Color de cabello

Color de ojos Complexión Señas

Estado civil: Casado. Nombre del cónyuge:

Nacionalidad del cónyuge. Nombre y edad de los hijos: 2

Padre, nombre: Nacionalidad

Madre, nombre: Nacionalidad

Estudios

Otros datos: Radicación C.I 9.253.731 DNI 92.085.095

LEGAJO

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

3/8/82 Rec. Prensa 22/7/82 "El Día" Éste figura en lista de desaparecidos en la Argentina, la cual será analizada próximamente por la Comisión de Derechos Individuales del Consejo de Estado. Ver recorte Dossier N° 1400 -00-04 DOSS. 18496.

29/X/90 Com. Invest. Parlam. sobre violaciones a los DDHH (1985). J.M.I (N° 1). Figura como desaparecido en Bs. As. (Argentina) el 6/6/78 según denuncia radicada por SERPAJ ante la Comisión.

Al dirigirse al trabajo, fue abordado por personas civiles en la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires.

HOJA N° 2

OLIVERA CANCELA Raúl Pedro

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

Documentos C.C.C.I

Domicilio:

Teléfono Seccional Policiales

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Profesión Ocupación:

Otras Actividades

Actuación

Ideología PARTIDO COMUNISTA (P.C. 2252)

Situación Económica Capital Aprox. Vehículo

Raza Estatura Peso Color de cabello

Color de ojos Complexión Señas

Estado civil: Nombre del cónyuge

Nacionalidad del cónyuge Nombre y edad de los hijos:

Padre, nombre Nacionalidad

Madre, nombre Nacionalidad

Estudios

Otros datos: Radicación C.I 9.253.731 DNI 92.085.095

LEGAJO

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

P.C 2252

OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro Carpeta: P.C Nro.: 2252

Apellidos y nombres

Palmar N°

Domicilio

Apodos N.G.C

C.I : Pte.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: Raza: Estatura: Peso: Cabellos: Ojos: Cejas: Cutis: Complexión: Señas:

DATOS PERSONALES:

Lugar y fecha de nacimiento: 1953 Prof./Ocup.:

Lugar de trabajo: De estudio:

Estudios cursados:

Otros:

DATOS FAMILIARES:

Estado civil: Esposo/a: Nacido/a:

Padre: Madre:

Suegro: Suegra:

Hijos/as; Edad:

Hermanos/as; Edad:

Otros:

ANTECEDENTES:

21-8-978: S-2 FUSNA: según declaraciones (...) en 1974 era el Secretario de Propaganda de la Agrupación Tráfico de la Seccional Grima del PC.

Oct. Nov. 978 BOLETÍN CNT.- Se reclama su libertad.-

Anotaciones que registra en la DNI (20-6-79)

26/10/78 En folleto titulado Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay, posiblemente del exterior, se informa que el titular fue detenido por fuerzas militares uruguayas, en colaboración con sus colegas argentinos el 16/06/78 en la estación LINIERS en Bs. As.

23/11/78 Ídem anotación anterior, en el folleto clandestino Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay.

01/12/78 Boletín clandestino Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de setiembre de 1978, denuncia la desaparición del anotado como secuestrado en la República Argentina.

28/12/78 En el Panfleto Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de octubre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estaría con vida.

06/03/79 Boletín "DESDE URUGUAY" N° 22 de nov.78 figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.

2-JUL-982 "EL DIA" Prensa: Una denuncia de su desaparición el 05/6/978 en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-

14-11-84 "EL DÍA" URUGUAY: El SIJAU (Secretariado Internacional por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el titular.

Observaciones

Dentro del auto en el que fue transportado Fernando Díaz de Cárdenas al ser detenido, se encontraba Raúl Pedro Olivera Cancela. Éste fue reconocido por los compañeros de trabajo de aquél, dado que había estado en la misma empresa hasta tres meses antes de la detención.

Había obtenido la residencia en Argentina.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (CONADEP) Actor N° 03695, Legajo N° 07230.

14.11.1984 República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 79.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 213. Tomo VII, Fojas 1408-1409.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

24.11.2010. República Argentina. Buenos Aires. Tribunal Federal N° 2. Comienzo del juicio oral en la causa que entiende sobre el circuito de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que conformaban los centros Club Atlético, el Banco y el Olimpo (ABO).

22.12.2010. República Argentina. Buenos Aires. Tribunal Federal N° 2. Se da a conocer la sentencia para quienes actuaron en el circuito denominado "ABO" (Atlético, Banco y Olimpo). Doce ex militares y ex policías fueron condenados a prisión perpetua y otros cuatro recibieron una pena de 25 años por 183 crímenes de lesa humanidad. Los condenados son los siguientes: Raúl González, Juan Carlos Avena, Eufemio Jorgue Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Enrique José Del Pino, Samuel Miara, Óscar Augusto Isidro Rolón, Luis Juan Donocik (todos ellos recibieron perpetua), Raúl Antonio Guglielminetti (también actuó en el CCD Orletti), Mario Alberto Gómez Arenas, Ricardo Taddei, Carlos Alberto Roque Tepedino (todos ellos recibieron una condena de 25 años).

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más -sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo RAÚL PEDRO OLIVERA CANCELA (C.I. 1.271.825-3), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 5 de junio de 1978, a las 12 horas, en la Estación del Ferrocarril Sarmiento, en el barrio de Liniers, de la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención llamado EL BANCO, donde permaneció hasta, por lo menos mediados del mes de julio de 1978.

3. Fue probablemente "trasladado" con destino final desconocido, después de esa fecha.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la

actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por "Asistencia al asociado" con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo "Capitán Boiso Lanza". Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

PELÚA PEREIRA, José Luis¹⁰

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C. I. 1.393.310-7.

Credencial Cívica: SAA 28399.

Individual dactiloscópica: E 3343 V 4242.

Edad: 20 años.

Fecha de nacimiento: 18.06.1956.

Lugar: Minas, Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil:

Hijos:

Domicilio: Gutiérrez N° 1842, Montevideo (en Uruguay). Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Autores:

Casos conexos: Martín Isabelino Pelúa Pereira (hermano), Renée Pereira Gasagoite de Pelúa (madre), Carlos Francisco Cano (concubino de la madre).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 07.10.1976.

Lugar: En su domicilio, Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: A las 4.30 de la madrugada.

Circunstancia: Muere junto a su hermano, su madre y el concubino de la madre tras un procedimiento y enfrentamiento con la Policía. Son enterrados como N.N. en el cementerio municipal de San Isidro.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Policía de la Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad (División policial que pertenecía al aparato represivo vinculado al “Pozo de Banfield”). Personal interviniente según el expediente policial: Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti, Oficial Sub Inspector Juan Carlos Tiralosi, Sargento Ayudante Carlos María Solís, Sargento 1ro. Obdulio Enrique Díaz, Cabo Miguel Pacífico García, Cabo Jorge Ernesto Collazo, Cabo Juan José Villalba. La Policía realiza las Instrucciones y luego pasa el expediente al Juez.

¹⁰ Legajo COMIPAZ N° 202.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹¹.

APELLIDOS Y NOMBRES

PELÚA PEREYRA: José Luis 229868

Cédula de Identidad 1.399.310

Credencial Cívica

Pasaporte

Céd. de Ident. del Interior

Ocupación Est. Esc. Industrial

Organización U.J.C.-

Domicilio Anzani 1879 y Comodoro Coe.-

Otros Datos

Nacido en Montevideo el 18-6-956.-

ANTECEDENTES

6-12-982.-Afiliado a la U.J.C. con el No. 36.359, según Microfilm incautado por OCOA, en diciembre de 1981.-Ver Tomo 4, hoja No. 343.-Lbm.-26-4-983: Referente a la anotación anterior se establece que el causante es afiliado a la UJC desde el 26-11-71, siendo presentado por S.L./A.M. L., militando en los Secc. 18 y 24, según Microfilm incautado por OCOA en Diciembre de 1981. Ver Tomo III, hoja 07222.-Ges.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R40

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 51

REV. 1999 N° 167

Informes Militares

Observaciones

04.06.1974. República Oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 6. Memorándum N° 621. Solicita la captura de Carlos Francisco Cano por sabérsele autor de graves delitos dentro del territorio nacional. (Cpta. de Asunto N° 7440 del D-3).

15.06.1976. República Oriental del Uruguay. Tramitación de certificado de antecedentes policiales para radicación en Buenos Aires.

10.10.1976. Buenos Aires. Diario “Clarín” (p. 21). “Ultiman en San Isidro a 4 maleantes.”

06.05.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Boletín de Órdenes Diarios N° 27.716. Se deja sin efecto la captura de Carlos Francisco Cano.

Gestiones

Denuncias

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Departamento Judicial Iniciación sumario “Atentado-Resistencia autoridad con armas, cuádruple homicidio en riña y robo automotor”. El Jefe de División de Delitos Comunes, Comisario Inspector Bruno Trevisan, eleva informe al Juez Penal, Dr. Horacio Vaccare y adjunta croquis de la vivienda con el lugar donde fueron abatidas las personas: *Elevo a conocimiento de S.S. confirmando comunicación personal que en la fecha a las 04.30 horas una comisión de esta División a cargo del Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti como consecuencia de información confidencial constituyóse finca Formosa número 785 de San Isidro en busca de delincuentes comunes siendo agredidos arma de fuego por ocupantes finca procediéndose repeler ataque con armas Repartición provocándose la muerte de tres personas sexo masculino y uno femenino identificados como CARLOS FRANCISCO CANO M.I. 4.001.805 nacido 8.4.1927 en Santa Fé. RENÉ PEREIRA (femenina) de nacionalidad*

¹¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

uruguay sin otros datos filiatorios; JOSÉ LUIS PELÚA PEREIRA C.I. 1.399.310 de Uruguay nacido 18.6.56 y MARTÍN ISABELINO PEREIRA, uruguayo C.I. 1.399.300.- Poder mismo secuestrose: Una pistola calibre 11,25 marca "Colt" número C. 238.992; un revólver calibre 32 mm. largo marca "Aibar" número 37.686 y una pistola calibre 22 mm. largo marca "Gunther" número 108685; una "coupe" marca Chevy chapa C. 336-854 con pedido de secuestro de Cría Vte. López 1a., una "coupe" misma marca chapa B-765-388 cuya propiedad se investiga; asimismo el armamento empleado por el personal Policial interviniente en el hecho. Se cumplieron recaudos legales y en cuanto al personal Policial interviniente se adoptó la medida ordenada por este Juzgado.-

Es de hacer constar que el delincuente mencionado en primer término CARLOS FRANCISCO CANO presenta además un disparo de arma que se efectuó durante el enfrentamiento armado.

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Oficina Médico Pericial. Departamento Judicial Gral. San Martín. *Protocolo de la Autopsia Médico legal a cargo de los Dres. Roberto Falce y Jorge Vidal. Morgue del cementerio. Autopsia del cadáver que fuera en vida N.N.2. De talla 1.70 a 1.75 cms., aparenta una edad comprendida entre los 18 y 20 años. Examen traumatológico. A la inspección, este cadáver presenta las siguientes lesiones: Herida de bala con las características de orificio de entrada en la cara anterior del hemitorax izquierdo por dentro de la tetilla de gran TAMAÑO; Herida de bala con las características de entrada a nivel de la línea media axilar izquierda altura de la tetilla. Herida de bala con las características de salida a la región posterior del hemitorax izquierdo en la cantidad de tres. Mediastino: Hemorragia. Pulmón derecho: Múltiples perforaciones. Pulmón izquierdo: Múltiples perforaciones. Corazón, Músculo: Destrucción.*

Consideraciones médico-legales: La muerte de NN (Nº 2) fue producida por intensa hemorragia interna y externa por destrucción de órganos como pulmón y corazón por heridas de bala, la muerte se produjo en forma instantánea con lesiones irreversibles. Los disparos efectuados a una distancia mayor de 50 cms. y con diversos ángulos de incidencia y trayectoria.

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Libra oficio a la Delegación de Interpol en La Plata. Solicita urgente los antecedentes que pudieran registrar los tres ciudadanos uruguayos y el argentino involucrado en los hechos.

11.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Gobierno. Policía. División Documentos. *Al señor División Delitos contra la Propiedad. Lomas de Zamora. Letra N. Nº 225. NEP. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento en Materia Penal, informole que el cadáver N.N. o Pelúa Pereyra José Luis.- Hijo de:.. Acusado de: At. Resist. Aut. Cuad. Homic. en riña. En: San Isidro. Cuya individual dactiloscópica, se acompaña, no registra antecedentes y ha quedado identificado en la Sección CAD. Prontuario Nº 47911.*

12.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. *Denuncia de llamado telefónico anónimo efectuado por una mujer, informando que Carlos Francisco Cano (fallecido el día 8), había dejado expresas instrucciones para que, si algo le pasaba, pusiera en manos de las autoridades diversa documentación que ella tenía en su poder. Al no querer revelar su identidad, comunica que pondría dichos documentos en un portafolios de plástico de color negro y que los dejaría abandonados en un quiosco de revistas ubicado en José María Paz esquina Paraná, en la localidad de Olivos.*

12.10.1976. República Argentina. Acta de Secuestro. Funcionarios policiales incautan documentación, que refiere a compromisos de personas con el Movimiento Montoneros y a transferencias de acciones de una empresa y un automóvil a favor de Carlos Cano, estableciéndose en su texto que el mencionado se hace cargo y responsable de la sustracción de varios vehículos. Se mencionan también distintas maniobras dolosas contra el Estado. Se allana oficina en la calle Esmeralda 718, Capital Federal.

13.10.1976. República Argentina. División Delitos contra la Propiedad. *Informa al Juez Penal, Dr. Horacio Alberto Vaccare, que se procedió a la detención y secuestros en Causa Nº 4944 caratulada "Pelúa Pereira Martín-Pelúa Pereira José Luis Gasagite (sic) de Pereira René-Cano Carlos*

Francisco-Atentado resistencia autoridad con armas Cuádruple Homicidio en Riña y Robo de Automotor". Se trata de la detención preventiva en "Indagación de robos reiterados de Automotor" y demás ilícitos que se mencionan en la documentación secuestrada de R.A.D. y J.C.M.. También se encuentran detenidos en "Averiguación de antecedentes" y/o pedidos de captura, C.V. (pedido de captura solicitado por la Policía de Entre Ríos) y de C.B.E. (pedido solicitado por la Policía de Salta). Se les toma declaraciones.

11.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Delegación Interpol. Informa ante requerimiento de la División de Delitos contra la Propiedad que Juan Francisco Cano registra Prontuario Internacional N° 5770 y Prontuario en Policía Federal N° RH. 15497 (microfilmados). La Delegación Interpol en Buenos Aires reitera pedido de informes sobre ciudadanos de nacionalidad uruguaya a su similar en Montevideo.

18.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Al Señor Jefe Delegación Interpol. *En respuesta a su telegrama de fecha, relacionado antecedentes ciudadano uruguayo José Luis Pelúa Pereira; Martín Isabelino Pelúa Pereira; René Pereira Gasagoite de Pelúa y el argentino Juan Francisco Cano, haciendo mención Ud. que las personas mencionadas fueron registrados en el Registro civil de la localidad de San Isidro por cuanto en las primeras actuaciones los mismos figuran como N.N. por lo que hará Ud. mención a los certificados de defunción donde se menciona a tales personas como N.N. cumplirá el requisito de la documentación solicitada, haciéndose saber a ello a esta Instrucción a los fines pertinentes.*

14.02.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Poder Judicial. Causa N° 4944. *Recábese de Jefatura de Policía la planilla de antecedentes de J.C.M. y R.D. Líbrase oficio al Señor Director del Registro Provincial de las Personas, para que en las partidas de defunciones que obran a fs. 122, 123, 124 y 125, se practiquen las correspondientes anotaciones marginales que pertenecen a René Pereyra Gasagoite o Gasagoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano.*

20.05.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Poder Judicial. Autos y Vistos. *El Juez Penal Dr. Horacio Alberto Vaccare, resuelve. Primero: resultando indudable la irresponsabilidad penal de R.A.D. y la de J.C.M. en los delitos de robos reiterados de automotores por los que fueron indagados. Con relación a Pelúa Pereyra, Martín I. Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa, Gasagite de Pereyra, René y Carlos Francisco Cano, por haber fallecido los mismos, me debo pronunciar en el sentido establecido por el art. 59 inc. 1° del Cód. Penal. Segundo: Desprendiéndose de los certificados que lucen a fs. 122, 123, 124 y 125, los fallecimientos de René Pereyra Gasagoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano, que en principio fueran labrados los certificados, como pertenecientes a N.N. y cuyas anotaciones marginales se dispusieron en el último párrafo de la resolución de fs. 153, conforme lo dispone el art. 59 inc. 1° del Código Penal, declárase extinguida la acción penal en cuanto a los aludidos respecta y archívese la causa (art. 414 del Cód. de Proc. Penal).*

1984. República Argentina. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del "Nunca Más". Tomo 2 (edición 2006). Identificados sus restos por EAAF con intervención de la Cámara Federal de la Capital Federal. N° de Legajo 135/564/2002.

06.06.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El Juez, Dr. Horacio Rolando Cattani, recibe carta de la Comisión para la Paz mediante la cual Sandra Verónica Pelúa Visiedo comparece en la causa y autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones.

2002. República Argentina. Tras solicitud de formar legajo por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal constituye el Expediente N° L 99. Pelúa Pereyra Martín, Pelúa Pereyra José Luis, Gasagoite de Pereyra René, Cano Carlos Francisco, Molinari Julio César, Dieguez Ricardo. Atent. Resist. a la Aut. con armas de fuego y cuádruple homicidio en riña y robo de automotor D.C. Prop.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

05.09.2002. República Argentina. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Beneficio Ley 24.411 solicitado por la sobrina. Expedientes Nos. 135563, 64, 65/2002.

Comisión para la Paz

21.12.2001. Presidencia de la República Comisión para la Paz. Carta de Sandra Verónica Pelúa Visiedo a la Comisión denunciando la desaparición de su padre (Martín Isabelino), su tío (José Luis) y su abuela paterna (Renée).

26.12.2001. Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Comunica a la Comisión para la Paz la denuncia recibida la semana anterior por parte de Sandra Verónica Pelúa Visiedo.

09.01.2002. Comisión para la Paz. Solicita información a la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre Martín Isabelino Pelúa, José Luis Pelúa y Renée Pereira.

16.01.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. 104/02. Respuesta a la información solicitada por la Comisión para la Paz.

06.06.2002. Comisión para la Paz. Nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Dr. Horacio Rolando Cattani. Sandra Verónica Pelúa Visiedo, en su calidad de hija legítima, sobrina y nieta respectivamente de Martín Isabelino Pelúa Pereira, José Luis Pelúa Pereira y René Pereira Gasagoite, comparece en la causa y autoriza expresamente a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones, trámites y notificaciones de las resoluciones en su nombre.

2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Pedido de informes sobre el caso solicita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital por medio del Equipo Argentino de Antropología Forense. Remite copia de la comunicación de familiar y copias simples de los registros decadactilares de las tres personas.

10.04.2003. Informe Final. Anexo. 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6)

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

10. PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino

11. PELÚA PEREIRA, José

12. PEREIRA GASAGOITE, Renée

Fallecidos el 7 de octubre de 1976.

Sus restos enterrados en el Cementerio de San Isidro (República Argentina); faltan confirmar si sus restos fueron reducidos.

Declaratoria de ausencia

29.08.2001. Juez Letrado de Familia de 20° Turno. Ficha 304/9881/2000 Resolución: *Se hace saber que por providencia N° 2561/2001, se declaró ausente a Martín Isabelino Pelúa Pereira y José Luis Pelúa Pereira.*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal conformación de legajo relacionado con los ciudadanos uruguayos Martín Isabelino Pelúa Pereira, José Luis Pelúa Pereira y

René Pereira Gasagoite.

Inhumación: 07.10.1976. Cementerio Municipal de San Isidro (Boulogne), Manzana 28, Tablón 2, Sepulturas 3, 4 y 5.

Partida de defunción: 07.10.1976. *Registro Provincial de las Personas. Registro de Estado Civil y Capacidad. Certificado de Defunción. Folio 169. Número 1579 del libro de defunciones. Año 1976. Delegación de San Isidro. Se encuentra labrada la partida de DEFUNCIÓN de N.N. Ocurrida el día 7 del mes de Octubre del año 1976 a la hora 04.30. Nacionalidad. Sexo Masculino. Edad aprox. 20 años.*

Causa de defunción: Hemorragia interno y externo. Marta Juana Ibañez. (Firma).

Exhumación:

Identificación:

Rectificación de la Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino¹²

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C. I. 1.399.300-8

Credencial Cívica: SAA 28686.

Individual dactiloscópica: V 3333 V 1222.

Edad: 21 años.

Fecha de nacimiento: 03.01.1955.

Lugar: Minas, Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Gutiérrez N° 1842, Montevideo (en Uruguay). Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Autores:

Casos conexos: José Luis Pelúa Pereira (hermano), René Pereira Gasagoite de Pelúa (madre), Carlos Francisco Cano (concubino de la madre).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 07.10.1976.

Lugar: En su domicilio, Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: A las 4.30 de la madrugada.

Circunstancia: Muere junto a su hermano, su madre y el concubino de su madre tras un procedimiento y enfrentamiento con la Policía. Son enterrados como N.N. en el cementerio municipal de San Isidro.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Policía de la Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad (División policial que pertenecía al aparato represivo vinculada al “Pozo de Banfield”). Personal interviniente, según el expediente policial: Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti, Oficial Sub Inspector Juan Carlos Tiralosi, Sargento Ayudante Carlos María Solís, Sargento 1ro. Obdulio Enrique Díaz, Cabo Miguel Pacífico García, Cabo Jorge Ernesto Collazo, Cabo Juan José Villalba. La Policía realiza las Instrucciones y luego pasa el expediente al Juez.

¹² Legajo COMIPAZ N° 202.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹³.

APELLIDOS Y NOMBRES

PELÚA PEREYRA: Martín.- 229874

Cédula de Identidad

Credencial Cívica

Ocupación

Organización U.J.C.-

Domicilio Anzani 1878 (E) Neira y Comodoro Coe.-

Otros Datos

Nacido el 3-1-955.-

ANTECEDENTES

6-12-982.-Afiliado a la U.J.C. con el No. 35.149, según Microfilm incautado por OCOA en diciembre de 1981.-Ver Tomo 4, joja No. 343.-Lbm.-26-4-983:-Referente a la anotación anterior se establece que el causante es afiliado a la UJC desde el 30-10-971, siendo presentado por M.G., militando en el Secc. Engels. Según Microfilm incautado por OCOA en Diciembre de 1981; ver tomo III hoja 07222.-Ges.-

ABRIL 1982 – REVISADO – R 40

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 51

REV. 1999 N° 167

Observaciones

04.06.1974. República Oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 6. Memorándum N° 621. Solicita la captura de Carlos Francisco Cano por sabérsele autor de graves delitos dentro del territorio nacional. (Carpeta de Asunto N°. 7440 del D-3).

15.06.1976. República Oriental del Uruguay. Tramitación de certificado de antecedentes policiales para radicación en Buenos Aires.

10.10.1976. Buenos Aires. Diario “Clarín” (p. 21). “Ultiman en San Isidro a 4 maleantes”.

06.05.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Boletín de Órdenes Diarios N° 27.716. Se deja sin efecto la captura de Carlos Francisco Cano.

Gestiones

Denuncias

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Departamento Judicial Objeto: Iniciación sumario “Atentado-Resistencia autoridad con armas cuádruple homicidio en riña y robo automotor”. El Jefe de División de Delitos Comunes, Comisario Inspector Bruno Trevisan, eleva informe al Juez Penal, Dr. Horacio Vaccare y adjunta croquis de la vivienda con el lugar donde fueron abatidas las personas: *Elevo a conocimiento de S.S. confirmando comunicación personal que en la fecha a las 04.30 horas una comisión de esta División a cargo del Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti como consecuencia de información confidencial constituyose finca Formosa número 785 de San Isidro en busca de delincuentes comunes siendo agredidos arma de fuego por ocupantes finca procediéndose repeler ataque con armas Repartición provocándose la muerte de tres personas sexo masculino y uno femenino identificados como CARLOS FRANCISCO CANO M.I. 4.001.805 nacido 8.4.1927 en Santa Fé. RENÉ PEREIRA (femenina) de nacionalidad uruguaya sin otros datos filiatorios; JOSÉ LUIS PELUA PEREIRA C.I. 1.399.310 de Uruguay nacido 18.6.56 y MARTÍN ISABELINO PEREIRA, uruguayo C.I. 1.399.300.- Poder mismo secuestrose: Una pistola calibre 11,25 marca “Colt” número C. 238.992; un revólver calibre 32*

13 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

mm. largo marca "Aibar" número 37.686 y una pistola calibre 22 mm. largo marca "Gunther" número 108685; una "coupe" marca Chevy chapa C. 336-854 con pedido de secuestro de Cría Vte. López la., una "coupe" misma marca chapa B-765-388 cuya propiedad se investiga; asimismo el armamento empleado por el personal Policial interviniente en el hecho.

Se cumplimentaron recaudos legales y en cuanto al personal Policial interviniente se adoptó la medida ordenada por este Juzgado.-

Es de hacer constar que el delincuente mencionado en primer término CARLOS FRANCISCO CANO presenta además un disparo de arma que se efectuó durante el enfrentamiento armado.

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Oficina Médico Pericial. Departamento Judicial Gral. San Martín. Protocolo de la Autopsia Médico legal a cargo de los Dres. Roberto Falce y Jorge Vidal. Morgue del cementerio. La autopsia del cadáver que fuera en vida N.N.I. De talla: 1.70 a 1.75 cms., aparenta una edad comprendida entre 25 y 30 años de edad. Examen traumatológico. A la inspección, este cadáver presenta las siguientes lesiones: Orificios por herida de bala con las características de entrada en las siguientes lesiones: Pómulo izquierdo región del ángulo maxilar lado derecho con fractura del mismo y salidas a nivel de la boca con destrucción y pérdida de las piezas dentarias, orificio en el mentón y de salida a nivel nivel cuello contusión y escoriación en el arco superciliar izquierdo, cuatro perforaciones cara anterior hemitorax derecho. Cinco perforaciones cara posterior hemitorax izquierdo y región lumbar. Cuatro perforaciones en miembros superiores.

No se puede obtener muestra de proyectiles por la desintegración de los mismos. Cara: Fractura maxilar inferior. Cuello: Orificio salida cara anterior. Mediastino: Hemorragia. Pulmón derecho: Múltiples perforaciones. Pulmón izquierdo: Ídem. Corazón, Músculo: Perforación ventrículo izquierdo.

Consideraciones médico-legales: La muerte de NN (Nº 1) fue producida por intensa hemorragia externa e interna por destrucción de órganos como pulmón y corazón por heridas de bala. La muerte se produjo en forma instantánea con lesiones irreversibles. Los disparos efectuados a una distancia mayor de 50 cms. y con diversos ángulos de incidencia y trayectoria.

11.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Gobierno. Policía. División Documentos. Al señor División Delitos contra la Propiedad. Lomas de Zamora. Letra N. Nº 226. NEP. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento en Materia Penal, informole que el cadáver N.N. o Pelúa Pereyra Martín Isabelino.- Hijo de:.. Acusado de: At. Res. Aut. Cuad. Homic. en riña y rob. Autom. En: San Isidro. Cuya individual dactiloscópica, se acompaña, no registra antecedentes y ha quedado identificado en la Sección CAD. Prontuario Nº 47916. Observaciones:

12.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Denuncia de llamado telefónico anónimo efectuado por una mujer, informando que Carlos Francisco Cano (fallecido el día 8), había dejado expresas instrucciones para que, si algo le pasaba, pusiera en manos de las autoridades diversa documentación que tenía en su poder. Al no querer revelar su identidad, comunica que pondría dichos documentos en un portafolio de plástico de color negro y que los dejaría abandonados en un quiosco de revistas ubicado en José María Paz esquina Paraná, en la localidad de Olivos.

12.10.1976. República Argentina. Acta de Secuestro. Funcionarios policiales incautan documentación que refiere a compromisos de personas con el Movimiento Montoneros y a transferencias de acciones de una empresa y un automóvil a favor de Carlos Cano, estableciéndose en su texto que el mencionado se hace cargo y responsable de la sustracción de varios vehículos. Se mencionan también distintas maniobras dolosas contra el Estado. Se allana oficina en la calle Esmeralda 718, Capital Federal.

13.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Informa al Juez Penal, Dr. Horacio Alberto Vaccare, que se procedió a la detención y secuestros en causa Nº 4944 caratulada "Pelúa Pereira Martín-Pelúa Pereira José Luis-Gasagite (sic) de Pereira René-Cano Carlos Francisco - Atentado resistencia autoridad con armas Cuádruple Homicidio en Riña y Robo de Automotor". Se trata de la detención preventiva en "Indagación de

robos reiterados de Automotor” y demás ilícitos que se mencionan en la documentación secuestrada de R.A.D. y J.C.M.. También se encuentran detenidos en “Averiguación de antecedentes” y/o pedidos de captura, C.V. (pedido de captura solicitado por la Policía de Entre Ríos) y de C.B.E. (pedido solicitado por la Policía de Salta). Se toman declaraciones.

11.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Delegación Interpol. Informa ante requerimiento de la División de Delitos contra la Propiedad que Juan Francisco Cano registra Prontuario Internacional N° 5770 y Prontuario en Policía Federal N° RH. 15497 (microfilmados). La Delegación Interpol en Buenos Aires reitera pedido de informes sobre ciudadanos de nacionalidad uruguaya a su similar en Montevideo.

18.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Al Señor Jefe Delegación Interpol. *En respuesta a su telegrama de fecha, relacionado antecedentes ciudadano uruguayo José Luis Pelúa Pereira; Martín Isabelino Pelúa Pereira; René Pereira Gasagoite de Pelúa y el argentino Juan Francisco Cano, haciendo mención Ud. que las personas mencionadas fueron registrados en el Registro civil de la localidad de San Isidro por cuanto en las primeras actuaciones los mismos figuran como N.N. por lo que hará Ud. mención a los certificados de defunción donde se menciona a tales personas como N.N. cumplirá el requisito de la documentación solicitada, haciéndose saber a ello a esta Instrucción a los fines pertinentes.*

14.02.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Poder Judicial Causa 4944. *Recábese de Jefatura de Policía la planilla de antecedentes de J.C.M. y R.D. Líbrase oficio al Señor Director del Registro Provincial de las Personas, para que en las partidas de defunciones que obran a fs. 122, 123, 124 y 125, se practiquen las correspondientes anotaciones marginales que pertenecen a René Pereyra Gasacoite o Gasagoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano.*

20.05.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Poder Judicial. Autos y Vistos. El Juez Penal Dr. Horacio Alberto Vaccare, resuelve: *Primero: resultando indudable la irresponsabilidad penal de R.A.D. y la de J.C.M. en los delitos de robos reiterados de automotores por los que fueron indagados. Con relación a Pelúa Pereyra, Martín I. Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa, Gasagite de Pereyra, René y Carlos Francisco Cano, por haber fallecido los mismos, me debo pronunciar en el sentido establecido por el art. 59 inc. 1° del Cód. Penal. Segundo: Desprendiéndose de los certificados que lucen a fs. 122, 123, 124 y 125, los fallecimientos de René Pereyra Gasacoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano, que en principio fueran labrados -los certificados-, como pertenecientes a N.N. y cuyas anotaciones marginales se dispusieron en el último párrafo de la resolución de fs. 153, conforme lo dispone el art. 59 inc. 1° del Código Penal, declárase extinguida la acción penal en cuanto a los aludidos respecta y archívese la causa (art. 414 del Cód. de Proc. Penal).*

1984. República Argentina. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 2 (edición 2006). Identificados sus restos por EAAF con intervención de la Cámara Federal de la Capital Federal. N° de Legajo 135/564/2002.

06.06.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El Juez, Dr. Horacio Rolando Cattani, recibe carta de la Comisión para la Paz mediante la cual Sandra Verónica Pelúa Visiedo comparece en la causa y autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones.

2002. República Argentina. Tras solicitud de formar legajo por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal constituye el Expediente N° L 99. Pelúa Pereyra Martín, Pelúa Pereyra José Luis, Gasagoite de Pereyra René, Cano Carlos Francisco, Molinari Julio César, Dieguez Ricardo. Atent. Resist. a la Aut. con armas de fuego y cuádruple homicidio en riña y robo de automotor D.C. Prop.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

05.09.2002. República Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Beneficio Ley 24411. Expedientes Nos. 135563, 64, 65/2002.

Comisión para la Paz

21.12.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Carta de Sandra Verónica Pelúa Visiedo a la Comisión denunciando la desaparición de su padre (Martín Isabelino), su tío (José Luis) y su abuela paterna (Renée).

26.12.2001. Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Comunica a la Comisión para la Paz la denuncia recibida la semana anterior de Sandra Verónica Pelúa Visiedo.

09.01.2002. Comisión para la Paz. Solicita información a la Dirección Nacional de Identificación Civil.

16.01.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. 104/02. Respuesta a la información solicitada por la Comisión para la Paz.

06.06.2002. Comisión para la Paz. Nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Dr. Horacio Rolando Cattani. Sandra Verónica Pelúa Visiedo comparece en la causa y autoriza expresamente a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones, trámites y notificaciones de las resoluciones en su nombre.

2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Pedido de informes sobre el caso solicita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital por medio del Equipo Argentino de Antropología Forense. Remite copia de la comunicación de familiar y copias simples de los registros decadaclares de las tres personas.

10.04.2003. Informe Final. Anexo. 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (...).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

10. PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino

11. PELÚA PEREIRA, José

12. PEREIRA GASAGOITE, Renée

Fallecidos el 7 de octubre de 1976.

Sus restos enterrados en el Cementerio de San Isidro (República Argentina); faltan confirmar si sus restos fueron reducidos.

Declaratoria de ausencia

29.08.2001. Juez Letrado de Familia de 20º Turno. Ficha 304/9881/2000. Resolución: *Se hace saber que por providencia N° 2561/2001, se declaró ausente a Martín Isabelino Pelúa Pereira y José Luis Pelúa Pereira.*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita conformación de legajo a la Cámara Federal relacionado con los ciudadanos uruguayos Martín Isabelino Pelúa Pereira, José Luis Pelúa Pereira y René Pereira Gasagoite.

Inhumación: 07.10.1976. Cementerio Municipal de San Isidro (Boulogne), Manzana 28, Tablón 2, Sepulturas 3,4 y 5.

Partida de defunción: 07.10.1976. *Registro Provincial de las Personas. Registro de Estado Civil y Capacidad. Certificado de Defunción. Folio 169. Número 1578 del libro de defunciones. Año 1976. Delegación de San Isidro. Se encuentra labrada la partida de DEFUNCIÓN de N.N. Ocurrida el día 7 del mes de Octubre del año 1976 a la hora 04.30. Nacionalidad. Sexo Masculino. Edad*

aprox. 21 años.

Causa de defunción: Hemorragia interno y externo. Marta Juana Ibañez (Firma).

Exhumación:

Identificación:

Rectificación de la Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

PEREIRA GASAGOITE de PELÚA, René ¹⁴

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C. I. 1.363.716-3.

Credencial Cívica: SAA 15427.

Individual dactiloscópica: E 3333 I 2222.

Edad: 42 años.

Fecha de nacimiento: 14.10.1934.

Lugar: Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Separada. En concubinato.

Hijos: 2.

Domicilio: General Flores N° 3740, Montevideo (en Uruguay). Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Autores:

Casos conexos: José Luis Pelúa Pereira (hijo), Martín Isabelino Pelúa (hijo), Juan Francisco Cano (concubino de nacionalidad argentina).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 07.10.1976.

Lugar: En su domicilio, Formosa N° 785 entre Julio Díaz y Don Bosco. Localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: A las 4.30 horas de la madrugada.

Circunstancia: Muere junto a sus dos hijos y concubino tras un procedimiento y enfrentamiento con la Policía. Son enterrados como N.N. en el cementerio municipal de San Isidro.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Policía de la Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad (División policial que pertenecía al aparato represivo vinculado al “Pozo de Banfield”). Personal interviniente, según el expediente policial: Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti, Oficial Sub Inspector Juan Carlos Tiralosi, Sargento Ayudante Carlos María Solís, Sargento 1ro. Obdulio Enrique Díaz, Cabo Miguel Pacífico García, Cabo Jorge Ernesto Collazo, Cabo Juan José Villalba. La Policía realiza las Instrucciones y luego pasa el expediente al Juez.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁵.
(Sin antecedentes)

Informes Militares

Observaciones

1973- 1974. Parte a la República Argentina.

1976. Sus familiares en Montevideo dejan de tener noticias suyas.

04.06.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 6. Memorándum N° 621. Solicita la captura de Carlos Francisco Cano (cónyuge de la madre) por sabérsele autor de graves delitos dentro del territorio nacional. (Cpta. de Asunto Nro. 7440 del D-3).

10.10.1976. Buenos Aires. Diario Clarín (p. 21). “Ultiman en San Isidro a 4 maleantes.”

12.11.1976. República Argentina. Policía Federal. Interpol informa los antecedentes del ciudadano argentino Juan Francisco Cano, cónyuge de Renée Pereira, también desaparecido. Registra Prontuario Internacional N° 5770 y Prontuario en Policía Federal RH. 15497. Se tiene información que Cano fue guardaespaldas de Juan Domingo Perón y había llegado al Uruguay luego del derrocamiento de éste. Estuvo preso antes del golpe de Estado en la cárcel de Miguelete y viajó a Argentina meses después de quedar en libertad.

06.05.1985. Jefatura de Policía de Montevideo por Boletín de Órdenes Diarios. N° 27.716. Se deja sin efecto su captura.

Gestiones

Denuncias

07.10.1976. República Argentina. San Isidro. Departamento Judicial. Objeto: Iniciación sumario “Atentado -Resistencia autoridad con armas cuádruple homicidio en riña y robo automotor”. El Jefe de División de Delitos Comunes, Comisario Inspector Bruno Trevisan, eleva informe al Juez Penal, Dr. Horacio Vaccare y adjunta croquis de la vivienda con el lugar donde fueron abatidas las personas: *Elevo a conocimiento de S.S. confirmando comunicación personal que en la fecha a las 04.30 horas una comisión de esta División a cargo del Oficial Inspector Carlos Alberto Fioretti como consecuencia de información confidencial constituyose finca Formosa número 785 de San Isidro en busca de delincuentes comunes siendo agredidos arma de fuego por ocupantes finca procediéndose repeler ataque con armas Repartición provocándose la muerte de tres personas sexo masculino y uno femenino identificados como CARLOS FRANCISCO CANO M.I. 4.001.805 nacido 8.4.1927 en Santa Fé. RENÉ PEREIRA (femenina) de nacionalidad uruguaya sin otros datos filiatorios; JOSÉ LUIS PELÚA PEREIRA C.I. 1.399.310 de Uruguay nacido 18.6.56 y MARTÍN ISABELINO PEREIRA, uruguayo C.I. 1.399.300.-*

Poder mismo secuestrose: Una pistola calibre 11,25 marca “Colt” número C. 238.992; un revólver calibre 32 mm. largo marca “Aibar” número 37.686 y una pistola calibre 22 mm. largo marca “Gunther” número 108685; una “coupe” marca Chevy chapa C. 336-854 con pedido de secuestro de Cría Vte. López 1a., una “coupe” misma marca chapa B-765-388 cuya propiedad se investiga; asimismo el armamento empleado por el personal Policial interviniente en el hecho.

Se cumplimentaron recaudos legales y en cuanto al personal Policial interviniente se adoptó la medida ordenada por este Juzgado.-

Es de hacer constar que el delincuente mencionado en primer término CARLOS FRANCISCO CANO presenta además un disparo de arma que se efectuó durante el enfrentamiento armado.

07.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Oficina Médico Pericial. Departamento Judicial Gral. San Martín. *Protocolo de la Autopsia Médico legal a cargo de los Dres. Roberto Falce y Jorge Vidal. Morgue del cementerio. La autopsia del cadáver que fuera en vida N.N. 4.*

¹⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Cadáver de mujer; De talla: 1.60 a 1.75 cms.; aparenta una edad comprendida entre los 38 y 32 años de edad.

Examen traumatológico. A la inspección, este cadáver presenta las siguientes lesiones: Orificios por herida de bala con las características de entrada en la región torácica anterior y en un número aproximado de 20. Fractura tercio superior de húmero, con heridas de bala en el mismo nivel. Cabeza: Herida de bala a nivel del mentón y salida en cuello. Cuello: Orificio de salida. Mediastino: Hemorragia.

Pulmón derecho: Múltiples perforaciones. Pulmón izquierdo: Múltiples perforaciones. Corazón, Músculo: Perforaciones.

Consideraciones médico-legales: La muerte de NN Mujer (Nº 4) fue producida por intensa hemorragia interna y externa, por múltiples heridas de bala. Con lesiones produjeron su muerte en forma instantánea e irreversible. Disparos efectuados a una distancia mayor de 50 cms. y con incidencia y trayectoria.

11.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Gobierno.

Policía. División Documentos. *Al señor División Delitos contra la Propiedad. Lomas de Zamora. Letra N. Nº 224. NEP. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento en Materia Penal, informole que el cadáver N.N. o Pereyra Gasagoite de Pelúa o Renée.- Hijo de:.. Acusado de: At. Res. Aut. Cuad. Homic. en riña. En: San Isidro. Cuya individual dactiloscópica, se acompaña, no registra antecedentes y ha quedado identificado en la Sección CAD. Prontuario Nº 47912. Observaciones: (1) y robo Autom.-*

República Argentina. Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Expediente Nº L 99. Pelúa Pereyra Martín, Pelúa Pereyra José Luis, Gasagite (sic) de Pereyra René, Cano Carlos Francisco, Molinari Julio César, Dieguez Ricardo. Atent. Resist. a la Aut con armas de fuego y cuádruple homicidio en riña y robo de automotor D.C. Prop.

12.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. *Denuncia de llamado telefónico anónimo efectuado por una mujer, informando que Carlos Francisco Cano (fallecido el día 8), había dejado expresas instrucciones para que, si algo le pasara, pusiera en manos de las autoridades diversa documentación que tenía en su poder. Al no querer revelar su identidad, comunica que pondría dichos documentos en un portafolios de plástico de color negro y que los dejaría abandonados en un quiosco de revistas ubicado en José María Paz esquina Paraná, en la localidad de Olivos.*

12.10.1976. República Argentina. Acta de Secuestro. Funcionarios policiales incautan documentación, que refiere a compromisos de personas con el Movimiento Montoneros y a transferencias de acciones de una empresa y un automóvil a favor de Carlos Cano, estableciéndose en su texto que el mencionado se hace cargo y responsable de la sustracción de varios vehículos. Se mencionan también distintas maniobras dolosas contra el Estado. Se allana oficina en la calle Esmeralda 718, Capital Federal.

13.10.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. *Informa al Juez Penal, Dr. Horacio Alberto Vaccare, que se procedió a la detención y secuestros en causa Nº 4944 caratulada "Pelúa Pereira Martín-Pelúa Pereira José Luis-Gasagite (sic) de Pereira René-Cano Carlos Francisco.- Atentado resistencia autoridad con armas Cuádruple Homicidio en Riña y Robo de Automotor". Se trata de la detención preventiva en "Indagación de robos reiterados de Automotor" y demás ilícitos que se mencionan en la documentación secuestrada de Ricardo Agustín Dieguez y Julio César Molinari. También se encuentran detenidos en "Averiguación de antecedentes" y/o pedidos de captura, C.V. (pedido de captura solicitado por la Policía de Entre Ríos) y de C.B.E. (pedido solicitado por la Policía de Salta). Se toman declaraciones.*

11.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Delegación Interpol. Informa ante requerimiento de la División de Delitos contra la Propiedad que Juan Francisco Cano registra Prontuario Internacional Nº 5770 y Prontuario en Policía Federal Nº RH. 15497 (microfilmados). La Delegación Interpol en Buenos Aires reitera pedido de informes sobre ciudadanos de nacionalidad uruguaya a su similar en Montevideo.

18.11.1976. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. División Delitos contra la Propiedad. Al Señor Jefe Delegación Interpol. *En respuesta a su telegrama de fecha, relacionado antecedentes ciudadano uruguayo José Luis Pelúa Pereira; Martín Isabelino Pelúa Pereira; René Pereira Gasagoite de Pelúa y el argentino Juan Francisco Cano, haciendo mención Ud. que las personas mencionadas fueron registrados en el Registro civil de la localidad de San Isidro por cuanto en las primeras actuaciones los mismos figuran como N.N. por lo que hará Ud. mención a los certificados de defunción donde se menciona a tales personas como N.N. cumplirá el requisito de la documentación solicitada, haciéndose saber a ello a esta Instrucción a los fines pertinentes.*

14.02.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. San Isidro. Causa 4944. *Recábase de Jefatura de Policía la planilla de antecedentes de Julio C. M. y R. D. Líbrase oficio al Señor Director del Registro Provincial de las Personas, para que en las partidas de defunciones que obran a fs. 122,123, 124 y 125, se practiquen las correspondientes anotaciones marginales que pertenecen a René Pereyra Gasagoite o Gasagoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano.*

20.05.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. San Isidro. Poder Judicial. Autos y Vistos. *El Juez Penal Dr. Horacio Alberto Vaccare, resuelve. Primero: resultando indudable la irresponsabilidad penal de Ricardo A.D. y la de J.C.M. en los delitos de robos reiterados de automotores por los que fueron indagados.*

Con relación a Pelúa Pereyra, Martín I. Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa, Gasagite de Pereyra, René y Carlos Francisco Cano, por haber fallecido los mismos, me debo pronunciar en el sentido establecido por el art. 59 inc. 1º del Cód. Penal. Segundo: Desprendiéndose de los certificados que lucen a fs. 122, 123, 124 y 125, los fallecimientos de René Pereyra Gasagoite de Pelúa, Martín Isabelino Pelúa Pereyra, José Luis Pelúa Pereyra y Carlos Francisco Cano, que en principio fueran labrados -los certificados-, como pertenecientes a N.N. y cuyas anotaciones marginales se dispusieron en el último parágrafo de la resolución de fs. 153, conforme lo dispone el art. 59 inc. 1º del Código Penal, declárese extinguida la acción penal en cuanto a los aludidos respecta y archívese la causa (art. 414 del Cód. de Proc. Penal).

1984. República Argentina. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 2 (versión 2006). Identificados sus restos por EAAF con intervención de la Cámara Federal de la Capital Federal. Legajo N° 135/564/2002.

06.06.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El Juez, Dr. Horacio Rolando Cattani, recibe carta de la Comisión para la Paz mediante la cual Sandra Verónica Pelúa Visiedo comparece en la causa y autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones.

2002. República Argentina. Tras solicitud de formar legajo por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal constituye el Expediente N° L 99. Pelúa Pereyra Martín, Pelúa Pereyra José Luis, Gasagoite de Pereyra René, Cano Carlos Francisco, Molinari Julio César, Dieguez Ricardo. Atent. Resist. a la Aut. con armas de fuego y cuádruple homicidio en riña y robo de automotor D.C. Prop.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

05.09.2002. República Argentina. Secretaría de Derechos Humanos -Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Beneficio Ley 24.411 solicitado por la nieta. Expedientes Nos. 135563, 64, 65/2002.

Comisión para la Paz

21.12.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Carta de Sandra Verónica Pelúa Visiedo a la Comisión para la Paz denunciando la desaparición de su padre (Martín Isabelino), su

tío (José Luis) y su abuela paterna (Renée).

26.12.2001. Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Comunica a la Comisión para la Paz la denuncia recibida la semana anterior de Sandra Verónica Pelúa Visiedo.

09.01.2002. Comisión para la Paz. Solicita información a la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre Martín Isabelino Pelúa, José Luis Pelúa y Renée Pereira.

16.01.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. 104/02. Respuesta a la información solicitada por la Comisión para la Paz.

06.06.2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Dr. Horacio Rolando Cattani. Sandra Verónica Pelúa Visiedo, en su calidad de hija legítima, sobrina y nieta respectivamente de Martín Isabelino Pelúa Pereira, José Luis Pelúa Pereira y Renee Pereira Gasagoite, comparece en la causa y autoriza expresamente a la Comisión para la Paz para que lleva adelante las gestiones, trámites y notificaciones de las resoluciones en su nombre.

2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Pedido de informes sobre el caso solicita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital por medio del Equipo Argentino de Antropología Forense. Remite copia de la comunicación de familiar y copias simples de los registros decadaclares de las tres personas.

10.04.2003. Informe Final. Anexo. 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (...)

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

10. PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino

11. PELÚA PEREIRA, José

12. PEREIRA GASAGOITE, René

Fallecidos el 7 de octubre de 1976.

Sus restos enterrados en el Cementerio de San Isidro (República Argentina); faltan confirmar si sus restos fueron reducidos.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita conformación de legajo a la Cámara Federal relacionado con los ciudadanos uruguayos Martín Isabelino Pelúa Pereira, José Luis Pelúa Pereira y Renée Pereira Gasagoite.

Inhumación: Cementerio Municipal de San Isidro (Boulogne). Enterrados como N.N., Manzana 28, Tablón 2, Sepulturas 3,4 y 5.

Partida de defunción: *Registro Provincial de las Personas. Registro de Estado Civil y Capacidad. Certificado de Defunción. Folio 169. Número 1577 del libro de defunciones. Año 1976. Delegación de San Isidro. Se encuentra labrada la partida de DEFUNCIÓN de N.N. Ocurrida el día 7 del mes de Octubre del año 1976 a la hora 04.30. Nacionalidad. Sexo Femenino. Edad aprox. 40 años. Causa de defunción: Hemorragia interno y externo. Marta Juana Ibañez (Firma)*

Exhumación:

Identificación:

Rectificación de la Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

PRIETO GONZÁLEZ, Ruben¹⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.270.898-7.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 23.09.1952.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Concubinato.

Hijos: 1.

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia: Frente Estudiantil Revolucionario (FER); Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (En Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 30.09.1976.

Lugar: Zona de Congreso, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Probablemente al mediodía.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancias:

Testigos: Vecinos, José Luis Bertazo (argentino, detenido el 23.08.1976, sobreviviente de Orletti).

Testimonios: Testimonio de José Luis Bertazo ante Juzgado de la Nación, (22.11.1984)¹⁷: (...) *Compareció ante S.S. una persona la que, previo juramento de ley e impuesta que es de las penas en que incurrir quienes se producen con falsedad, dice llamarse José Luis Bertazo (...) lo llevan hasta un lugar, donde antes de ingresar se comunican por radio diciendo “Operación Césamo” (...). Luego de ello lo bajan del auto (...) teniendo entonces la idea de que se trata de un garaje (...). Que sabe que a la cárcel clandestina fueron conducidos un grupo de uruguayos, recordando entre ellos a Rubén Prieto González y Washington Cram González, desaparecidos.*

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente antes del 06.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

¹⁶ Legajo COMIPAZ N° 152.

¹⁷ Archivo personal Sara Méndez– Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁸.

PRIETO GONZÁLEZ, Ruben (a) "CHICHITO" o "MAURO" 12021

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario 1.270.898 C.Cív. B.L.B. 25. 339

Pasaporte. Cpta. Asunto. Céd. de Ident. del Interior.

Ocupación: "Estudiante". 4º año del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga.

Organización: F.A.R.O. "Movimiento de Liberación Nacional" (Tupamaros). "O.P.R. 33". ("Organización Popular Revolucionaria"). F.A.I. P.V.P. Extraída de ASUNTO 1-6-10-74. apm.

Domicilio: Oxilia N° 3099 (en 1969). Igual en 1970. Igual (1971)

Datos personales: 16 años de edad (en 1969), nacido el día 23 de setiembre de 1952, hijo de Roberto y de Milka, cabellos castaños, ojos marrones, es. 1 mt. 70.

Fecha de iniciada: 17 de junio de 1969.

OBSERVACIONES

3/VI/69: fue detenido en las inmediaciones del I.A.V.A. por promover desórdenes. Entregado a sus padres por orden del Sr. Juez de Menores. "El Popular" del 7/V/70, Pág. 2: participó conjuntamente con V.A.G.G., en el frustrado atentado contra el local del F.I.D.E.L. de Av. Rivera 2219; sometido al Juez de Menores de 1er. Turno, este ordenó su internación en la Colonia Joaquín Suárez del Consejo del Niño. Om.26/XI/70: estando en vigencia el Decreto sobre Medidas Prontas de Seguridad, fue detenido por el Departamento N° 4 por apedrear y arrojar bombas de alquitrán contra el edificio de Saint Hnos. S.A. Por disposición del Juzgado de Instrucción de 1er. Turno fue puesto en libertad. Internado en el C.G.I.O.R. ap.

2/XII/70: según Parte. N° 281 (4º Piso) fue puesto en libertad por orden superior. Ap. 16/5/70. Ampliando la información del 7/5/70. (Ver: Oficio N°. 334 del 16/5/70). Dpto. N° 5. (apm)

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

15/5/71. Detenido en la fecha conjuntamente con otras 17 personas en el Interior del cine "Lutecia" por sospechársele integrante de un comando del MLN que suspendió la proclama del film "Z" para pasar una proclama sediciosa. Conducido a Jefatura e interrogado manifestó que concurrió al mencionado cine en compañía de su amigo J.G. para ver "La Batalla de Argelia" y "Z". Que al estar pasando la segunda de las nombradas se cortó la proyección y se pasaron diapositivas del movimiento sedicioso MLN, mientras que un joven arrojaba volantes en sala y en el exterior se oían detonaciones. A la salida del cine fue detenido junto con su compañero. Expresa que entre la concurrencia apreció al hijo del senador Michelini, quien fue expulsado del Liceo D. Larrañaga el año pasado pero igual sigue concurriendo. Agrega que para concurrir al cine se pusieron de acuerdo en el Liceo. El Sr. Juez de Instrucción de 5o. Turno dispuso que no fuera privado de su libertad (Ver Oficio N°. 348 del 26/5/71) Dpto. N°. 4 (apm) 6/VI/71: El causante fue detenido en la fecha por personal del Dto. N° 4 de esta Dirección, incautándosele material subversivo, no dando explicaciones convincentes del mismo, siendo sometido a la Justicia de Instrucción de 3er. Turno, la cual dispuso su libertad. En aplicación al Decreto de Medidas Prontas de Seguridad, el Comando dispuso su internación en el Instituto de Enseñanza Profesional (Escuela de Tropa). 7/7/71: Ampliando la información precedente (Ver: Oficio N° 473 del 1.7.71) Dpto. N° 4 (apm) 3/1/72. Detenido por el Dpto. N° 6 en averiguación. Se establece que la detención la practicó la Seccional 1a. por efectuar una "pegatina" no autorizada.

HOJA No. 3

¹⁸ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

OBSERVACIONES

integrando un grupo de personas que llevaban carteles del R.O.E. con la siguiente leyenda: "Ahora si juntos en la pelea compañeros" y otros invitando a concurrir a un acto a celebrarse en el Teatro "El Galpón". Quedó detenido hasta ulterior resolución y se dio intervención al Dpto. N° 6 de la DNI. (Ver Memorándum N°. 26. Secc. 1a.) apm. Por Comunicado de Prensa N° 416 de fecha 15 de agosto de 1972 de las Fuerzas Conjuntas, se solicita la CAPTURA del causante, por sabérsele vinculado al "Movimiento de Liberación Nacional" (Tupamaros). Lac.-17/VIII/972. El Servicio de Información de Defensa (SID), Departamento III, por Requisitoria N° 70/72 de fecha 12 de Agosto de 1972, solicita la CAPTURA del causante por sabérsele integrante del "O.P.R. 33". El mismo está señalado con el N° 397 de la mencionada Requisitoria.-lac. 21/12/972. Por Comunicado N° 675 del 19/12/972 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, se informa que pertenece al F.A.I. del O.P.R. 33, que está requerido y que mantuvo contactos con el detenido N.M.Á.F. apm. 6/VI/974. Según nota interna Nro. 116/974 del D-4 de la D.N.I.I. del día de la fecha, el titular fue detenido por la Policía Federal Argentina en la finca de la calle Méjico Nro. 2936 de la Ciudad de Buenos Aires R.A. conjuntamente con otras personas en las que se encontraban elementos requeridos por nuestra Policía, por ser integrantes de organizaciones subversivas. Cri.-13/I/75:- "MARCHA" del 3/VII/970, pág.3:- Suscribe el art. "1° de Mayo de unidad", haciendo mención que integraron ese día una columna de 150 militantes, portando consignas "fuertes" contra el Gobierno, banderas rojas y coreando La Internacional, pero que

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

no integraron el desorden sangriento que acaeció ese día. c.v.- 8/VII/976.- Referente a la anotación de fecha 6/6/ 1974, ver ASUNTO 1-1-18-19.-cri.-16/8/76: Ref. anot. De 15/5/74 ver P. de N. de la DNII del 16 y 18/mayo/971.-ww.-24/8/976. Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO. Ver ASUNTO 1-1-4-24. 22/IX/976: "Marcha" 25/VI/971 pág. 3 bajo el título; "Situación de los presos", suscribe a una declaración junto a un grupo de presos políticos de la Escuela de Tropa, exigiendo la libertad de los presos políticos y en defensa de todos los derechos del pueblo.- Ar/hc.-17/X/76: ampliando la anot. del 6/VI/971 fue detenido en la puerta de su domicilio por personal de la Sec. 13ª lugar próximo donde se produjeron minutos antes de un procedimiento de D-4 quien detuvo a una persona que viajaba en una camioneta hurtada, mientras que dos N.N. se daban a la fuga. Al detenersele portaba dos librillos de carácter de extrema izquierda, siendo trasladado al D-4 de la DNI. Ver P. de N. de la DNI del 6 y 7/VI/71.-ww.- 26/2/1977:- Entregó dinero a L.A.V.G., integrante del P.V.P., para comprar una camioneta SIMCA modelo 1948.- Acta N° 2577 tomada en setiembre de 1976 (...).- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del PC) Asunto 2-1-2-81.-apm.-18/4/1977. Según Acta N°. 3021 tomada en octubre de 1976 (...), se establece que en 1974 funcionaba en el "Comité Uruguayo de Residentes 19 de abril" en la ciudad de Buenos Aires, junto a (...), C.E.P., C.S.L., L.M.L., "C.", RPB, F.G.D., I.C.H., M.M.D.R. de A., J. C.R.S., L.A.G.A. y J.P. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-

HOJA No. 5

OBSERVACIONES

10/VI/977:- Según Memo. No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I, figura en lista de Uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976, en la Argentina.- Ver Asunto 2-4-3-113.-hc.- MICROFILM AGOSTO 197730/10/978:- "Compañero", periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título "Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 30/9/76. ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 28/XII/978.- Ref. anotación del 15/5/71.- Ver asunto 1-3-6-5.-jrs.- 5/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem. anotación del 30/10/78.- ver asunto Nro. 2-4-3-237.-jom.- 26/3/980. (diario brasileño "CooJornal", N° 36, Pág. 6, dic. 1978). Figura en una lista preparada por el Secretariado

Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978. Detenido el 30/9/76. ASUNTO, Bulto 193. apm. 9/IX/980 "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306.cdif.-18/9/1980. Por Memorándum N° 106 de fecha 10/6/980 de la DNI Sección "Gamma" registra lo siguiente: en el Año 1973 en la cárcel de Villa Devoto recluta para el OPR 33 a G.R.B. En el año 1975/1976 realiza las

siguientes tareas en la organización: Operación "ALEJANDRA", donde recibe adoctrinamiento de agitación y propaganda, recibe dinero de la Organización para alquilar un local en Montevideo donde él daría cobertura, ejecuta-

HOJA No.6

OBSERVACIONES

ría relevamientos en ciudad de Montevideo conjuntamente con M.Á.M. a efectos de preparar la llamada "APARICIÓN" del P.V.P. Para esta tarea le fue comprada una moto por la Organización.- Que en febrero de 1977 viaja a Porto Alegre donde debía entrevistar con GUSTAVO INZAURRALDE (a) "ÑATO", elemento de dirección del PVP (...). Que durante el año 1977, comienza a trabajar en el SUNCA, sus tareas fueron: a) inserción en las masas b) Secretariado de propaganda y responsable del mimeógrafo del SUNCA y CNT, mechando en dichos boletines orientaciones de la línea c) dio cobertura en su domicilio a C.P. elemento requerido del GAU, con quien organiza grupos de estudios sobre marxismo y adoctrinamiento de propaganda. Ver asunto 1-6-10-60. eb. 22/IX/980: "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 153 figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO No. 306.-cdif.-3/10/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece que su desaparición ocurrió el 30/9/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 3/11/980:- En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79, pág.6; figura como desaparecido en Argentina el 30/9/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-

HOJA No. 7

OBSERVACIONES

24/3/981. Por PEI 17/80 del 16/6/80 del D-III, se informa que reclutó en B. Aires para el PVP a G.R.B. También reclutó a M.Á.M. ASUNTO 1-6-10-74. 23/7/982. "El Día" del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 26/9/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm.- 2/8/982:- Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 26/9/76. Ver asunto 8-2-4-301.-Ges.-17/6/983:- Ídem anotación que antecede. Según Asunto 2-4-3-440.-lyf.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R 57

28-3-984:- 28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 3.10.84: Bn. Inf. 5/2685/84.-hmg.-

HOJA No. 8

OBSERVACIONES

12/XI/984. Por Circular N°. 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja sin EFECTO SU REQUISITORIA. BULTO N° 567, Carpeta II, Hoja N° 39.-ni.-

04-10-988: La Asociación de funcionarios de la lucha antituberculosa (AFLA) filial COFE- PIT-

CNT realiza una jornada de lucha por todos los detenidos desaparecidos. Ver Compañero del 28.09.988 Pág. 10.-Lbm.-
 DICIEMBRE 1988. REVISADO. R-73-
 22/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto I- - - 5.- RBA.,
 REV. 2000. N°. 002.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁹.

RUBEN PRIETO GONZÁLEZ.-

-153-

C.I. 1.279.898

C.C.

F.N.

Ult. Dom. Con. Oxilia 3099

Ocup.

Req. - 397-

ALIAS: "MAURO" - "CACHITO"-

CONGRESO - 15- (Cocinero)-

"MAURO" - "CACHITO"- Ruben PRIETO GONZÁLEZ.-

Estuvo como ayudante de cocina en el CLAUSTRO de JULIO, no tenía N°. Andaba en una camioneta tipo Jeep cerrada, en el CLAUSTRO él evacuó unos colchones para otro lugar, que era otro local.- Estaba en el Sector Cooperativa.- Actualmente en Bs. Aires.-

SET-1975.- Funcionando en AGIPROP junto con el N° 175 MAURICIO RAÚL GATTI ANTUÑA

MAY-1976.- Vinculado con el N° 3 J.F.D.B., junto con su Equipo para pasar el 1er. Frente.-

00364

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL²⁰

Dep. I

E

Fs. 1

1211

Apellidos: PRIETO GONZÁLEZ Nombres: Ruben

(a) MAURO y CACHITO (10)

DOCUMENTOS: C/C C/I 1.270.898 (2) 1.279.898 (12)

OTROS DOC. Carnet de Estudiante N° 117418 (10)

NACIMIENTO: (1) 17 años (1970) 23/9/1952 (3) Montevideo (11)

DOMICILIO: Oxilia 3099 (4) Teléf. 20-75-38 (2) Montevideo.

Santa Fe 960 Cap. Rep. Argentina (6)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Periodista (7) Est. Liceo Nocturno N° 5 4to Año (13)

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN: P.V.P. (11) "O.P.R. 33" "R.O.E." (13)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Soltero (8) - Hijo de Roberto y Milca (9)

De cabellos castaños, ojos marrones, complexión normal, estatura 1.70 mts. (5)

Ficha confeccionada en Montevideo al 25 de junio de 1970

122214

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

7-V-70

75-308

Internado en el Joaquín Suárez

(ALBERGUE DE MENORES N° 1) como probable integrante del grupo FARO que intentara poner una bomba (damajuana con querosene) en un Club del Fidel. Indica (1)

¹⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 124r_0608.

²⁰ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 309_0036.1984 a 309_0045.1984.

26/XI/71	75/1033	Internado en la Escuela de Policía realiza huelga de hambre por las condiciones allí existentes (N)
21.8.72	2644 (O. Bat.)	Alias "El Flaco Pepe". Integra el Movimiento OPR 33. Alto, delgado, pelo largo, usa bigote, último domicilio Comercio 1836/38. Vinculado a D.E. – (EE)
12/8/72.	Doc. 2470.	Se requiere su captura por sabérsele integrante del movimiento extremista autodenominado O.P.R. 33. Indica. (2) al (5). (BB).
15.5.71	3876	Detenido junto a otro grupo de personas (mayores y menores) en ocasión que un comando MLN (Tupamaros) pasó una proclama en el cine Lutecia (15.5.71), en la cual resultara herido un funcionario policial.- (DD)
8/6/74	1396	Figura en una nómina de detenidos en el procedimiento realizado en la calle México 2936 el 2/6/74 en la ciudad de Bs. As. Radicado. Ingresó el 5/11/73. Fue puesto en libertad el 12/6/74.- (VV) Indica (7) al (9)- A-Z.
02.12.81	9896	Por información proporcionada por la D.N.I.C. se procedió a modificar la C.I. que figuraba en la ficha como 1.279.898, por haberse establecido que la misma era incorrecta. Eval: A-1 (OO)
122214		Fs. 3
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
4.11.81	9229	Aporta ídem C.I. que la registrada. Eval: A-2 (00)
15.12.81	D.10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-
25.03.82	D.10166/81 154	Fue internado en el C.G.I.O.R. en M.P.S. desde 26-11-70 al 1-12-70 por detenido en la vía pública. Evaluación A-1 (GM) Indica (10) (11) (12) (13).
14.06.82	15968	Ídem. Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 30/9/76. Eval: F-6 (GM)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día" del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 30/9/76. (GM) (LA)
03.8.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)
02.8.82	Doc. 1734	Aporta lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-
28.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1 (MB)
122214		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
6.9.82	18592	17.12.1970: Un grupo de revoltosos se dirige al Palacio Legislativo, lanzando una lluvia de

02.9.82

D. 18386

pedras contra los vehiculos allí estacionados, procediendo luego a quemar una camioneta del Poder Legislativo. Es detenido cuando trataba de huir siendo herido en la pierna derecha. Queda internado en el Sindicato Médico.- Eval. A-2.- (TJ)

03/6/69: Fue detenido en las inmediaciones del IAVA por promover desórdenes. Entregado a sus padres por orden del Sr. Juez de Menores.

26.11.70: Estando en vigencia el Decreto sobre M.P.S. fue detenido por el Dpto. 4 por apedrear y arrojar bombas de alquitrán contra el edificio de Saint Hnos. S.A. Por disposición del Juzgado de Instrucción de 1er. Turno, fue puesto en libertad. Internado en el C.G.I.O.R.

2/12/70: Fue puesto en libertad por orden Superior.-

15.5.971: Detenido conjuntamente con otras 17 personas en el interior del cine "LUTECLA" por sospechársele ser integrante de un Comando del M.L.N. que suspendió la proclama del Film "Z" para pasar una proclama sediciosa. Conducido a Jefatura e interrogado manifestó que concurrió al mencionado cine en compañía de su amigo J.G., para ver "La Batalla de Argelia" y "Z". Que al estar pasando la segunda de las nombradas se cortó la proyección y se pasaron diapositivas del movimiento sedicioso M.L.N., mientras que un joven arrojaba volantes en la sala y en el exterior se oían

122214

Fecha

Documentos

Fs. 5

Antecedentes a registrar

detonaciones. A la salida del cine fue detenido conjuntamente con su compañero. Expresa que entre la concurrencia apreció al hijo del Senador Michelini, quien fue expulsado del Liceo "Larrañaga" el año pasado, pero igual sigue concurriendo. Agrega que para concurrir al Cine, se pusieron de acuerdo en el Liceo. El Sr. Juez de Inst. de 5to. Turno dispuso que no fuera privado de su libertad.-

6.6.71 – Fue detenido en la fecha por personal del Dpto. 4/DNII, incautándose material subversivo, no dando explicaciones convincentes del mismo, siendo sometido a la Justicia de Inst. de 3er. Turno, la cual dispuso su libertad.-

En aplicación al Decreto de MPS, el Comando dispuso su internación en el Instituto de Enseñanza Profesional (Escuela de Tropa).-

3.1.72 – Detenido por el Dpto. 6/DNII en averiguaciones, estableciéndose que la detención la realizó la Secc. Pol. 1era. por efectuar una pegatina no autorizada, integrando un grupo de personas que llevaban carteles del R.O.E. con la siguiente leyenda: "AHORA SI JUNTOS EN LA PELEA COMPAÑEROS" y otros, invitando a concurrir a un acto a celebrarse en

el Teatro "EL-

<i>122214</i>			<i>Fs. 6</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>	
		<i>GALPÓN". Quedó detenido en el Dpto. 6/DNII.-</i>	
		<i>El causante es concubino de M.M.-</i>	
		<i>Requerido con el N° 397 desde el 12.8.72, por</i>	
		<i>sabérsele vinculado al P.V.P. (ROE).- EVAL. B-2 (FE)</i>	
		<i>Indica (10).-</i>	
<i>19.3.83</i>	<i>25145/361</i>	<i>1971/78: En información referente al</i>	
		<i>P.V.P., obtenida por el Dpto. III/S.I.D., en este período,</i>	
		<i>se establece que integraba el "Sector Cooperativo"</i>	
		<i>existiendo indicios que se encuentra en Bs. As.- (SM)</i>	
		<i>(EVAL. A-2) Indica 11.-</i>	
<i>122214</i>			<i>Fs. 7</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>	
<i>27/09/83</i>	<i>D. 29769 Pág. 15, 57, 76.-</i>	<i>Indica Ídem. Doc. 18386/83 (última</i>	
		<i>anotación). EVAL. A-2 (P). Aporta (12) y (13).-</i>	
<i>28.9.83</i>	<i>30722/1 al 6</i>	<i>16.9.83 – En la fecha se establece que la</i>	
		<i>revista argentina HUMOR, en su N° 106, publicó una</i>	
		<i>nota titulada: "Otras madres que luchan: Las de</i>	
		<i>Uruguayos desaparecidos en la Argentina", en la cual</i>	
		<i>se realiza un reportaje a su madre, la cual describe las</i>	
		<i>condiciones que rodearon su "desaparición" y las</i>	
		<i>gestiones que ha realizado con el fin de ubicar su</i>	
		<i>paradero. Eval: A-1 (OO)</i>	
<i>6-10-83</i>	<i>30882/001, 002, 005, 006</i>	<i>4-6-80. En la fecha se establece que en</i>	
		<i>1973 el causante reclutó en Bs. As. para la OPR 33 y el</i>	
		<i>PVP a G.R.B., quien había sido detenido en esa ciudad</i>	
		<i>en un operativo conocido como "Operación Gris";</i>	
		<i>señal que el causante integra el grupo AGIPROP</i>	
		<i>(Agitación y Propaganda) del PVP; reclutando para el</i>	
		<i>mismo a María de los Ángeles Michelena, con quien</i>	
		<i>tuvo una hija de nombre Victoria. Cabe destacar que</i>	
		<i>de las declaraciones de (...) se desprende que en 1976,</i>	
		<i>el causante es considerado "desaparecido" en Bs. As.</i>	
		<i>Eval. A-2 (SI)</i>	
<i>122214</i>			<i>Fs. 8</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>	
<i>[Ilegible] 1.84</i>	<i>D.33092/001-</i>	<i>Indica Ídem. doc. 10371 y 15968.- Eval: A-</i>	
		<i>1 (PS)</i>	
<i>2/02/84</i>	<i>D. 17708/79</i>	<i>Por Oficio 601/D-I/79, de fecha 6/12/79, se</i>	
		<i>contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el</i>	
		<i>S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes</i>	
		<i>de la presunta desaparición en coordinación con el</i>	
		<i>Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M,</i>	
		<i>Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A-1</i>	
		<i>(LA)</i>	
<i>08.3.983</i>	<i>0383/80 Págs. 006 y 013</i>	<i>Figura en una nómina de ciudadanos</i>	
		<i>uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina,</i>	
		<i>publicada en el No. 75 del periódico "COMPAÑERO"</i>	
		<i>del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979,</i>	
		<i>estableciéndose el 30/SET/976 como fecha de su</i>	

“desaparición”.

Se señala además en dicha publicación que fue militante del sector estudiantil de la R.O.E. del año 1970 en adelante y a partir de 1973 pasó a la Argentina donde continuó desarrollando tareas de “solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo”, primero en el Comité Artiguista de Resistencia y luego en el Comité 19 de Abril. EVAL: B-2 (CC)

Fs. 9

122214

Fecha

Documentos

15.3.984

8401372 Pág. 001

Antecedentes a registrar

29/FEB/984 – De acuerdo a lo publicado

en el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 30/SET/976

10.4.84

.....

Se contestó en Memo (A) N° 668/84 para Dpto. III/S.I.D. (UU)

23.4.984

8402539 Pág. 003

11/ABR/984 – En la edición del Semanario

“BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: “secuestrado presumiblemente en la zona de Congreso el 30.9.76. Su casa es allanada el mismo día por personas que se movilizaban en un Ford Falcon y que en días siguientes vuelven en dos oportunidades” EVALUACIÓN: A-2 (CC)

Fs. 10

122214

Fecha

Documentos

7.6.84

4680/72

Antecedentes a registrar

12.08.72: En la fecha O.C.O.A. solicita su captura.

12.08.72: Por Requisitoria N° 70/72 de la fecha se solicita su captura por sabérsele integrante del grupo “O.P.R. 33” Requerido N° 297.- Eval: A-1 (AD)

16.06.1980. Junta de Comandantes en Jefe²¹.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Departamento III– Planes– Operaciones– Enlace

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN 17/980

REFERENTE A: Organización del P.V.P. en el Uruguay

EVALUACIÓN: A – 1

TEXTO:

1) G.R.B. Detenido el 8 de Mayo de 1980 en un contacto en la calle Propios y San Martín (...).

²¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información. N° 17/980.

Integra el FER 68 durante los años 1971-1972. Fue reclutado para el P.V.P. en la Argentina por RUBEN PRIETO GONZÁLEZ (a) "CACHITO" o "MAURO" (actualmente clandestino), integrando un grupo AGI-PROP (Agitación y Propaganda) (...).

Observaciones

06.06.1971. Es detenido por la Policía. El Juez de Instrucción de 3er. Turno lo deja en libertad. Las autoridades disponen su internación bajo Medidas Prontas de Seguridad en la Escuela de Tropa.
1972. Parte de Uruguay hacia la República Argentina.
15.08.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 416. Se solicita su captura por sabérsele vinculado al MLN.
12.08.1972. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III. Solicita su captura por sabérsele vinculado a la OPR 33. Requisitoria N° 70/72. Requerido N° 397.
19.12.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 675. Informa que pertenece al FAI de la OPR 33 y que está requerido.
1974. República Argentina. Consigue la radicación bajo el estatus de Refugiado de ACNUR.
06.06.1974. República Argentina. Es detenido por la Policía Federal en una finca de la calle Méjico Nro. 2936 de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con cerca de 100 uruguayos que participaban de un acto.
00.09.1975. Nace María Victoria, hija de Rubén Prieto y María de los Ángeles Michelena.
10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 174/976. Reitera su requisitoria.
10.06.1980. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Grupo "Gamma". Memorándum N° 106. Actualiza las anotaciones.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.
Amnesty International.

Denuncias

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
23.11.1979. Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Informe General.
1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 7108.
14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonfini, Elías Kamkhagi.
1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas. 145. Tomo VII, Fojas. 1420- 1421.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciante a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciante ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciante plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de

inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) ameritarían la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicolielo. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a

Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484. Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa

oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

29.06.2005. República Argentina. Los familiares de siete uruguayos detenidos-desaparecidos en Argentina (entre los que se encuentra Ruben Prieto González) se presentaron ante la Justicia solicitando el esclarecimiento de sus casos en los juzgados que tienen las causas conocidas como “Primer Cuerpo del Ejército” en Buenos Aires y “Circuito Camps” en Mar del Plata.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración! con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Se declara el caso de Ruben Prieto González fuera de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) *Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.*

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Ruben PRIETO GONZÁLEZ (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) *Cúpleme responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:*

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno

de los casos consultados.

4.- *Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).*

26.03.2009. Juzgado de Instrucción en lo Penal de 19º Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Ruben Prieto González, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Ruben Prieto.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo RUBEN PRIETO GONZÁLEZ (C.I. 1.270.898-7), porque ha recogido elementos de información relevantes que permiten concluir que:

- 1. Fue detenido el 30 de setiembre de 1976 en la vía pública –zona de Congreso, en horas del mediodía, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención de AUTOMOTORES ORLETTI.*
- 3. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, antes del día 6 de octubre de 1976.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

23.10.2006. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: